



30/04/2024

Número: **0803087-20.2023.8.19.0001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

Última distribuição : **12/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 500.000,00**

Assuntos: **Recuperação Judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
--------	-------------------------------

AMERICANAS S.A (AUTOR)	RHAYSSA ANTINARELLI CARDOSO CAMPOS (ADVOGADO) PATRICIA FERES TRIELLI (ADVOGADO) FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO) FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA (ADVOGADO) ANA TEREZA BASILIO (ADVOGADO) JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO (ADVOGADO) GABRIEL PINA RIBEIRO (ADVOGADO) CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI (ADVOGADO) RAFAELLI MOREIRA CESAR (ADVOGADO) VERONICA DO NASCIMENTO (ADVOGADO) DANILO FERNANDES CHRISTOFARO (ADVOGADO) RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO) GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (ADVOGADO) TAYNAH SOARES DE ALCANTARA (ADVOGADO) ROSEMEIRE BRANCO LOPES (ADVOGADO) DANIELA DE OLIVEIRA TITO DOS SANTOS (ADVOGADO) ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA registrado(a) civilmente como ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA (ADVOGADO) RENATO DACILIO FLORES (ADVOGADO) VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO (ADVOGADO) MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO (ADVOGADO) WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO) RENATA ROCHA MOREIRA (ADVOGADO) CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS (ADVOGADO) FABIO ROBERTO BARROS MELLO (ADVOGADO) MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO (ADVOGADO) JOAO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO) LILIANA BAPTISTA FERNANDES (ADVOGADO) SELMA CRISTINA DOS SANTOS DELBONE (ADVOGADO) ROSAMARIA BORGES VIEIRA FERACIN (ADVOGADO) WILTON MAGARIO JUNIOR (ADVOGADO) RICARDO BARROS MERO (ADVOGADO) SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA (ADVOGADO) LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO) DANIEL DE LIMA CABRERA (ADVOGADO) LAERCIO TOSCANO JUNIOR (ADVOGADO) DIEGO STARLING PESSIM SILVA (ADVOGADO) SILVIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA BASILE (ADVOGADO) TANIA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO registrado(a) civilmente como TANIA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO (ADVOGADO) MILENA APARECIDA DA SILVA LEITE (ADVOGADO) MARIO LAIR DE SOUZA (ADVOGADO) AMANDA KELLY IBIAPINA VIANA (ADVOGADO) KILDARE FLAVIO BELO FURTADO (ADVOGADO) ANTONIO CARLOS MATTOS BESSA (ADVOGADO) LUCIANE ELIZABETH DE SOUSA BARROS (ADVOGADO) ANDREZZA MARINS DA CRUZ (ADVOGADO) LARISSA GABRIELE CARNEIRO CANUTO (ADVOGADO) JESSICA PEREIRA BALEEIRO SANTANA (ADVOGADO) NADIA FERNANDES CARDOSO DA SILVA (ADVOGADO) YANNA FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
------------------------	--

	NATHALIA GUEDES PETRUCELLI TAROCO (ADVOGADO) ELIAKIN MACIEL CABRAL DA SILVA (ADVOGADO) CIBELLE MELLO DE ALMEIDA (ADVOGADO) CAROLINE BATISTA DA SILVA (ADVOGADO) JOSE ROBERTO MANHAES (ADVOGADO) LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO) MILTON MORAES MARTINS (ADVOGADO) ALEXANDRA DO SOCORRO FRANCISCA DA PAIXAO (ADVOGADO) LIDIA CARLA D AVILA CORDEIRO (ADVOGADO) TIAGO CASILLO VIEIRA (ADVOGADO) ELLEN LARISSA ALVES MARTINS (ADVOGADO)
--	---

AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)	SAULO MAGNO FIRMO SANTOS (ADVOGADO) FATIMA CRISTINA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO) SERGIO ZVEITER (ADVOGADO) BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE (ADVOGADO) MARCELO AUGUSTO NUNES FERREIRA (ADVOGADO) RENAN SOARES CORTAZIO (ADVOGADO) PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO) LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS (ADVOGADO) JOAO LOYO DE MEIRA LINS registrado(a) civilmente como JOAO LOYO DE MEIRA LINS (ADVOGADO) FLAVIO CALLADO DE CARVALHO (ADVOGADO) ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO) LUIS FERNANDO PEREIRA NEVES (ADVOGADO) ALEXANDRE PRANDINI JUNIOR (ADVOGADO) JOAO VICTOR CARAN BARBOSA (ADVOGADO) KALERIA LINS RIBEIRO CORTEZ (ADVOGADO) FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (ADVOGADO) ADRIANA FERNANDES SCATOLINI (ADVOGADO) FABIANA DINIZ ALVES (ADVOGADO) LUCIA DE QUEIROZ PACHECO (ADVOGADO) WESLEY JOSE MADUREIRA (ADVOGADO) LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES (ADVOGADO) JOAO PIRES DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO) MAURICIO NANARTONIS (ADVOGADO) FABIO ANTERIO FERNANDES (ADVOGADO) JOAO CARLOS VILELA NUNES DOS REIS (ADVOGADO) JULIANA DE FATIMA SOARES CALDEIRA GUEDES (ADVOGADO) ANA FLAVIA LINDENBERG DABIEN (ADVOGADO) MARCIO DO AMARAL RAFFAELE (ADVOGADO) CARINA CAVALCANTI DE MORAIS (ADVOGADO) VANESSA CRISTINA DA COSTA (ADVOGADO) BRUNO CARLO SICILIANO (ADVOGADO) RENATO DE ASSIS TRIPIANO (ADVOGADO) RICARDO CHABU DEL SOLE (ADVOGADO) HERIBELTON ALVES (ADVOGADO) ANDERSON CESAR FERNANDES (ADVOGADO) EMERSON MACHADO DE SOUSA (ADVOGADO) ISABELLE SAMPAIO DA COSTA DAMASCENO (ADVOGADO) MARCIA BATISTA MARTINS CERONI (ADVOGADO) BRUNO FEIGELSON (ADVOGADO) VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI (ADVOGADO) GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO (ADVOGADO) PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (ADVOGADO) MARCOS AURELIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE BASTOS (ADVOGADO) ADEMIR BUITONI (ADVOGADO) AUREA ANDRESSA LACERDA LIMA (ADVOGADO) CAROLINA MASCARENHAS (ADVOGADO) CAIO ARANHA SAFFARO VIEIRA (ADVOGADO) MARCELO BRAGA DE ANDRADE (ADVOGADO)
--	--

	ANTONIO CLETO GOMES (ADVOGADO) HUGO MARTINS QUINTAO (ADVOGADO) GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO) ILAN CAIAFA SOARES (ADVOGADO) MARIA SEVERINIA GONCALVES (ADVOGADO) AUREA NAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ELIZABETH RIBEIRO SOUTO (ADVOGADO) FELIPE ZORZAN ALVES (ADVOGADO) DANIELI DA CRUZ SOARES (ADVOGADO) NATHALIA GOMES PLA (ADVOGADO) ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI (ADVOGADO) CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO) KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO (ADVOGADO) PRISCILA GOES PRADO MELO (ADVOGADO) THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA (ADVOGADO) RICARDO JEREMIAS (ADVOGADO) MICHEL PLATINNY DUARTE ARAUJO (ADVOGADO) LUCIANA PINTO PASSOS (ADVOGADO) ALEXANDRE MENDES PINTO (ADVOGADO) TONY RAFAEL BICHARA (ADVOGADO) JONAS SMITH OLIVEIRA (ADVOGADO) PAULO ANDRE LIMA AGUIAR (ADVOGADO) MICHEL DINES (ADVOGADO) LEANDRO FIGUEIREDO PINHEIRO (ADVOGADO) ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO (ADVOGADO) BRUNO PACHECO TEIXEIRA (ADVOGADO) CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ (ADVOGADO) JESSICA BRANDES SOUTO MARTINELLI (ADVOGADO) WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO (ADVOGADO) CISLENE DIAS HENRIQUE (ADVOGADO) BRUNO SOARES CLETO (ADVOGADO) EDUARDO PINTO SANTOS FERREIRA (ADVOGADO) RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA (ADVOGADO) JORGE LUIZ DE CARVALHO VELLOSO (ADVOGADO) LUCIANA SILVA BRASIL (ADVOGADO) ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (ADVOGADO) MARCELO CRISTIAN SANTOS (ADVOGADO) WESLEY SOUZA RIBEIRO ADAMI (ADVOGADO) RAPHAEL DIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO) AMANDA RODRIGUES FERRASIN (ADVOGADO) FABIO CRISTIANO MOURA DE FREITAS (ADVOGADO) NELCELIR LACERDA DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como NELCELIR LACERDA DE AZEVEDO (ADVOGADO) KARLA MOURA DE PLASENCIA (ADVOGADO) EDUARDO REIS DE MENEZES (ADVOGADO) EDUARDO BRAGA FILHO (ADVOGADO) DANIELA NALIO SIGLIANO NICO (ADVOGADO) LEILA DUARTE ALI (ADVOGADO) JOAO GRECCO FILHO (ADVOGADO) RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO) DANIEL BARBOSA DE ASSIS (ADVOGADO) MONICA REBANE MARINS (ADVOGADO) CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO (ADVOGADO) MARCIO JOSE TUDI (ADVOGADO)
--	---

		CARLOS ROBERTO TUDE DE CERQUEIRA (ADVOGADO) HELVIA DE FARIA TEIXEIRA PACHECO (ADVOGADO) PAULO HENRIQUE CARVALHO MEIRA PASSOS (ADVOGADO) EMERSON DE ANDRADE SOUZA (ADVOGADO) NADIA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO) FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES (ADVOGADO) HUGO DE ARAUJO BORGES (ADVOGADO) JANET YOSHIKO MAEDA (ADVOGADO) JOAO VICTOR DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO) CLAUDIA CRISTINA INNOCENTI (ADVOGADO) SEVERINO ANTONIO ALVES (ADVOGADO) BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO) LEONARDO DOS SANTOS LEMGRUBER (ADVOGADO) DALTON BERNERT MACHADO JUNIOR (ADVOGADO) ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (ADVOGADO)	
LUIZ TENORIO DE PAULA (LEILOEIRO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
11494 2499	26/04/2024 16:49	Manifestação A.J.	Petição

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO**

Processo nº 0803087-20.20233.8.19.0001

**A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO AMERICANAS**, devidamente
nomeada por este d. Juízo nos autos do processo em epígrafe, vem à íncrita
presença de Vossa Excelência, em cumprimento a decisão que constou do id.
109813764, se manifestar conforme segue.

- I -

MANIFESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ID. 110245266

1. Conforme se infere da decisão proferida no id. 110245266, este D. Juízo determinou a manifestação desta Administração Judicial nos itens “1”, “2”, “3”, “4”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “18”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “29”, “30”, “32”, “33”, “37”, “39”, “41”, “48”, “50”, “51”, “52”, “54”, “57”, “59” e “60”, o que ora se faz nos termos a seguir.

2. Convém registrar que as Recuperandas se manifestaram em cumprimento ao *decisum* supra através da petição de id. 111707819, que será devidamente considerada por esta A.J. na elaboração da presente manifestação.



❖ Item 1 – Ids. 104237992; 104950562; 105052363; 105078286; 105354222; 106099805 – Embargos de Declaração em face da r. decisão de homologação do plano de recuperação judicial;

3. Trata-se de embargos de declaração opostos por credores em face da r. decisão que homologou o PRJ constante de id. 103114214, havendo as Recuperandas apresentado suas respectivas contrarrazões através da manifestação acostada no id. 111088691, de modo que esta A.J. realizará um cotejo entre as alegações das partes, nos termos a seguir.

➤ **Id. 106099805 – Embargos de Declaração do Estado do Rio de Janeiro**

4. Alega o Estado do Rio de Janeiro suposta obscuridade na r. decisão de homologação que concedeu a recuperação judicial tomando por base a jurisprudência firmada pelo E.STJ e no E.TJRJ, determinando, assim, a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal em relação aos entes federativos que editaram legislação específica de parcelamento e deferindo o prazo requerido pelas recuperandas para apresentação das certidões negativas de débito faltantes.

5. Partindo desta premissa, suscita o embargante que haveria necessidade de as Recuperandas terem apresentado certidões de regularidade fiscal do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que no referido Estado existe a possibilidade de realização de negócio jurídico processual nos termos da Resolução PGE nº 4.826/2022, a qual regulamenta a celebração de acordo entre empresas em recuperação judicial e o Estado por meio de negócio jurídico processual, e que permite parcelamentos com prazos superiores a 10 anos, bem como a Lei Estadual nº 9.733/2022, regulamentada pelo Decreto nº 48.889 de 10 de janeiro de 2024.

6. Neste contexto, requereu o embargante o provimento dos embargos



para que, no prazo concedido de 6 meses para apresentação da CND, as Recuperandas apresentem mensalmente ao A.J. a evolução das tratativas com o Estado do Rio de Janeiro para fins de submissão de seu passivo fiscal aos métodos atualmente existentes de parcelamento.

7. Em resposta, as Recuperandas alegaram, em apertada síntese, que desde a publicação da r. decisão de homologação já obteve as certidões de regularidade fiscal relativas à União Federal e outros 5 (cinco) Estados ou Municípios, inclusive da SEFAZ do ERJ, consignando que todo e qualquer avanço foi e será devidamente informado nos próprios autos, tornando desnecessária a fixação de calendário ou cronograma específico, tal como sugerido pelo embargante.

8. Como se sabe, na r. petição de id. 100749533, as recuperandas apresentaram, com base no entendimento do E. STJ de necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscais dos entes federativos que já tenham editado norma de parcelamento, certidões relativas a 15 (quinze) Estados, 4 Municípios e do Distrito Federal, requerendo a concessão de um prazo máximo de 6 (seis) meses para apresentação do restante das certidões, **o que foi deferido por este MM. Juízo na r. decisão embargada de id. 103114214.**

9. Como visto, as Recuperandas apresentaram mais 5 certidões de Estados e Municípios, além da certidão de regularidade fiscal da União Federal, incluindo-se, dentre as certidões apresentadas, a da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – SEFAZ do Estado do Rio de Janeiro, emitida em 21/03/2024, que apontou que os débitos encontram-se com sua exigibilidade suspensa, faltando apenas, relativamente ao Estado em questão, ora embargante, a certidão da Procuradoria Geral do Estado – PGE.

10. Como se vê, as Recuperandas vem diligenciando a obtenção das certidões de regularidade fiscal na forma como determinado na r. decisão de id. 103114214, de modo que o estabelecimento de prazo se justifica



justamente para viabilizar que o Grupo Americanas, que detém atuação em todo território nacional, tome as providências necessárias à obtenção das certidões, respeitando-se, ainda, os tramites das próprias unidades federativas para emissão das respectivas certidões.

11. Registre-se que esta A.J. mensalmente questiona as Recuperandas acerca da evolução no tratamento de seu passivo fiscal e reporta as respostas fornecidas pelas mesmas, com respectiva documentação apresentada (incluindo-se neste ponto a planilha indicativa com os parcelamentos e demais programas que foram firmados), em seus Relatórios Mensais, que são anexos em sua versão pública nos autos do incidente nº 0855557-28.2023.8.19.0001.

12. Nesta esteira, entende esta A.J. que não há necessidade de fixação de calendário ou cronograma específico para o embargante dentro do prazo universal já estabelecido por esse d. Juízo (de 6 meses), seja porque as Recuperandas já vêm comprovando as diligências realizadas/efetivadas, apresentando as certidões faltantes, seja porque a obtenção da documentação não depende apenas das Recuperandas, mas também dos órgãos competentes que têm seus procedimentos próprios, de modo que um cronograma não necessariamente se amoldaria aos trâmites exigidos, ou, finalmente, porque já existe um acompanhamento mensal da evolução do passivo fiscal realizado através dos Relatórios Mensais desta A.J.

13. Ademais, não se vislumbra na decisão embargada qualquer vício, buscando o Estado em verdade sua reformulação, o que deve ser buscado pela via processual própria.

14. Isto posto, opina esta A.J. pelo desprovimento dos Embargos de Declaração de id. 106099805, por não se vislumbrar o vício de obscuridade na decisão embargada.



➤ **Id. 105078286 - Embargos de Declaração de São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A. e Interlagos Shopping Center Comercial Ltda;**

15. Trata-se de embargos de declaração opostos por **São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A. e Interlagos Shopping Center Comercial Ltda**, nos termos do artigo 1022, inciso II do CPC, alegando que ao realizar o controle de legalidade do PRJ, este d. Juízo teria deixado de analisar o pedido de Reserva de Crédito (ID nº 66305709 e ID nº 66307968) no montante de R\$ 98.062.532,10 (noventa e oito milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos), nos termos da decisão-ofício (ID nº 66307951), limitando, no entender das embargantes, o direito das credoras, *“vez que o valor apresentado na lista de credores não corresponde com a realidade fática do caso”*.

16. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se pelo descabimento da pretensão, arguindo que a reserva de crédito se destina somente a assegurar o direito de voto do credor na AGC, que já ocorreu em 19/12/2023, de modo que eventual discordância quanto ao montante listado na Relação de Credores deverá ser veiculado através de impugnação de crédito, sendo irrelevante qualquer pedido de reserva anterior.

17. Neste contexto, suscitaram as Recuperandas que após a realização da AGC, com aprovação do PRJ, qualquer pedido de reserva de crédito perde seu objeto, uma vez que não há mais voto a ser exercido, tampouco prejuízo aos credores, cabendo aos interessados prosseguirem com os processos de origem até que o crédito titularizado seja liquidado para posterior habilitação de crédito.

18. Em complemento, alegaram ainda que as embargantes exerceram regularmente seu direito de voto na AGC, conforme laudo de deliberação anexo no id. 94378838, razão pela qual as mesmas carecem de interesse processual em seu pleito formulado nos aclaratórios.



19. Ao final, arguíram as Recuperandas que as embargantes não indicaram nenhum vício previsto no artigo 1022 do CPC, salientando que os embargos de declaração não se prestam para parte veicular inconformismo ou discordância dos termos da decisão judicial.

20. De início, registra-se que este d. Juízo na r. decisão de id. 78543596 “item 11” determinou manifestação das Recuperandas e da Administração Judicial sobre o pedido de reserva de crédito pleiteado pelas embargantes através do ofício acostado no id. 66307951, o que foi cumprido, respectivamente, nos ids. 84119227 e 87587301.

21. Como se sabe, o instituto da reserva de crédito prevista no artigo 6º, §3º da Lei nº 11.101/2005 pretende assegurar o exercício do direito de voto ao credor em Assembleia Geral de Credores, o que foi efetivamente exercido pelas embargantes, que regularmente votaram no conclave realizado no dia 19/12/2023, uma vez que as mesmas já detêm crédito listado na Relação de Credores do artigo 7, §2º da Lei nº 11.101/2005.

22. Não se verificou, portanto, qualquer prejuízo às embargantes, que exerceram legitimamente seu direito de voto em AGC, não havendo que se falar em qualquer “limitação de direito”.

23. Isto porque, discordâncias com relação ao montante do crédito listado devem ser endereçadas através de impugnação de crédito, que, por seu turno, foram ajuizadas pelas embargantes, conforme se infere dos autos nº 0884691-03.2023.8.19.0001 e 0884683-26.2023.8.19.0001 a despeito de esta A.J. ter verificado que as mesmas pleitearam, nos referidos incidentes, a reserva da importância de R\$ 2.735.053,99 e R\$ 3.241.311,94, respectivamente.

24. Some-se isso à redação expressa do artigo 39, §2º que dispõe que as deliberações da assembleia não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de



créditos.

25. De todo modo, a análise do pedido de reserva de crédito formulado pelas embargantes não se relaciona com a r. decisão de homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial, não se vislumbrando qualquer omissão na r. decisão embargada nos termos do artigo 1022 do CPC, razão pela qual opina esta A.J. pelo desprovimento do referido recurso.

➤ **Id. 105354222 – Embargos de Declaração do “Grupo Equatorial Energia”**

26. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo “Grupo Equatorial”, suscitando suposta omissão na r. decisão de homologação do P.R.J., alegando o embargante que a decisão teria deixado de analisar alegação de que o enquadramento como credores fornecedores colaboradores previsto na cláusula 6.2.9 e seguintes abrangeria somente os credores fornecedores de mercadorias, criando, no seu entendimento, uma subclasse que *“beneficiou injustamente apenas um tipo de credor quirografário no plano”*, pugnando, portanto, pela reforma da decisão embargada para que a referida cláusula se estenda para todos os demais fornecedores que mantiveram relação comercial com as Recuperandas e se comprometeram a não litigar.

27. Em resposta, as Recuperandas alegaram a intempestividade dos embargos de declaração e que o mérito do recurso não pode ser objeto de apreciação em sede de embargos, os quais, por sua vez, possuem natureza apenas integrativa, de acordo com as hipóteses descritas no art. 1022 do CPC.

28. Por seu turno, suscitaram que a r. decisão embargada destacou não haver ilegalidade ou impedimento absoluto à concessão de tratamento diferenciado aos credores que detenham créditos da mesma natureza e que integrem a mesma classe, desde que observado um critério objetivo e aplicável a todos que nele se enquadrem, salientando, assim, que a jurisprudência do E. STJ e deste C. Tribunal não veda a criação de subclasses, o que também



restou expressamente autorizado pelo art. 67, § único da Lei nº 11.101/2005.

29. Em complemento, aduziram as Recuperandas que a cláusula 6.2.9 foi fundamentada no artigo 67, § único da Lei a partir de critérios objetivos, existindo uma racionalidade na criação da subclasse destinada aos credores fornecedores de mercadorias uma vez que *“a AMERICANAS é uma sociedade com atuação no ramo varejista, que depende das mercadorias fornecidas regularmente por seus fornecedores para o exercício de sua atividade empresarial, e para que seja viável, enfim, o pagamento de todos os credores concursais”*, de modo que os critérios fixados na referida cláusula aplicam-se sem qualquer subjetividade ou tratamento diferenciado aos credores que se enquadram na categoria.

30. Ao final, arguiram as Recuperandas que a extensão pretendida pelas embargantes inviabilizaria a criação de subclasse e os benefícios inscritos no PRJ, dado que elevaria substancialmente a quantidade de credores e o volume do crédito submetido à referida opção de pagamento, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso ora sob referência.

31. De início, com relação a intempestividade suscitada pelas Recuperandas, registra esta A.J. que consta ato ordinatório no id. 109509406 atestando a intempestividade dos referidos embargos:

e) id. **105354222**: Pet. Embargos de Declaração intempestivos (06/03/24);
(Decisão de id. 103114214 – DJE 27/02/24)

32. De todo modo, não vislumbra esta A.J. qualquer omissão na r. decisão embargada, uma vez que a mesma dedicou capítulo específico para se debruçar sobre as alegações de tratamento diferenciado conferido aos credores fornecedores colaboradores, consignando, naquela oportunidade, que o estabelecimento de alguma distinção entre os credores quirografários acaba por desenhar um ambiente comercial relevante para sustentação da empresa, na forma da jurisprudência pátria e do permissivo contido no artigo 67 da lei de regência, registrando expressamente a legalidade da cláusula 6.2.9:



Como ocorre no caso em tela "tal fato se justifica pela constatação de que as classes de credores, especialmente a de credores quirografários, reúnem credores com interesses bastante heterogêneos: credores financeiros, fornecedores em geral, fornecedores dos quais depende a continuidade da atividade econômica, credores eventuais, créditos com privilégio geral, entre outros", como reconhecido no *decisum* referenciado, o que denota a legalidade da previsão contida nas cláusulas impugnadas.

Ao estabelecer alguma distinção entre os referidos credores, o PRJ acaba por desenhar um ambiente negocial propício a estimular relações econômicas que as Recuperandas reputam relevantes para a sustentação da empresa, o que acaba por encontrar amparo na rede de proteção prevista na LRE para a salvaguarda do princípio da preservação da empresa, revestindo-se, no sentir deste Juízo, de critério objeto capaz de justificar a estruturação da previsão trazida no PRJ, na esteira da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, deve-se registrar que o Plano de Recuperação Judicial apresenta critérios objetivos de enquadramento de credores, com especificação de qualidades, estabelecimento de direitos e obrigações, que, dentro da margem discricionária de conveniência e oportunidade do próprio credor, pode se converter em agente econômico colaborador ao projeto de soerguimento das devedoras, fazendo jus, em contraprestação, aos benefícios estabelecidos para esta categoria de credores.

Assim, as cláusulas 6.2.6.3.2, 6.2.6.4 e 6.2.9 do Plano de Recuperação Judicial aprovado afiguram-se hígidas, convergentes com a disposição do art. 67 da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência aplicável à matéria, não comportando ilegalidade a ser sanada.

33. Tal como expressamente previsto na r. decisão, a classe quirografária reúne credores com interesses bastante heterogêneos, não sendo razoável presumir que a Recuperanda poderá estender o mesmo benefício a todos os credores quirografários indistintamente, tal como pretendido pelo embargante, sob pena de se inviabilizar o próprio projeto de soerguimento, sob pena de descaracterizar a previsão do artigo 67, § único da Lei nº 11.101/2005 que autoriza expressamente o *"tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura"*.

34. Nesta esteira, considerando que não há qualquer omissão relativa a matéria suscitada pelo embargante nos termos do artigo 1022 do CPC, opina esta A.J. pelo desprovidimento dos referidos embargos.



➤ **Ids. 104237992, 105052363 e 104950562 - Embargos de Declaração de Sunny Brinquedos - Importação E Exportação Limitada; Ceras Johnson Ltda e Redoma Industria Gráfica Ltda**

35. No id. 104237992 e 104950562 constam embargos de declaração de SUNNY BRINQUEDOS e REDOMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, respectivamente, apontando omissão e obscuridade, alegando que r. decisão embargada teria homologado o plano *“sem fundamentar e sem esclarecer como os credores fornecedores colaboradores poderão ter conhecimento se enquadram ou não no grupo Prioridade II, nos termos constantes da cláusula 6.2.9.3 do plano de recuperação judicial.”*

36. Arguiram ainda os embargantes que o grupo Americanas haveria informado em sede de AGC que divulgaria uma lista dos fornecedores cujas mercadorias representassem o percentual de volume de vendas disposto na cláusula 6.2.9.3, o que não haveria ocorrido, inviabilizando, no seu entendimento, a adesão dos credores à referida opção de pagamento.

37. Suscitaram, assim, ser imprescindível que seja expressamente informado quais são os credores fornecedores colaboradores cujas mercadorias representam, individualmente, 0,30% (zero vírgula três por cento) ou mais do volume total de vendas do Grupo Americanas no período de 1/10/2022 até 30/09/2023 (“Opção Prioridade II”).

38. Já no id. 105052363 consta embargos de declaração de CERAS JOHNSON LTDA arguindo que as Recuperandas não forneceram as informações necessárias para que os credores pudessem decidir sobre a adesão ao enquadramento como credor fornecedor colaborador, arguindo a necessidade de disponibilização das informações acerca do volume total de vendas de 01/10/2022 até 30/09/2023, assim como sobre o prazo de 15 dias previsto na cláusula 6.2.9.2 só ser iniciado após referidas informações terem sido fornecidas.

39. Em resposta, as Recuperandas pleitearam o desprovemento dos



referidos embargos uma vez que a oposição do referido recurso não se configura como meio passível de sanar as dúvidas dos credores, arguindo que realizou uma apresentação do PRJ antes mesmo da realização da AGC, bem como, disponibilizou um e-mail específico e exclusivo para o saneamento de dúvidas, alegando ainda que durante a AGC esclareceu que *“o credor que tivesse dúvida se se enquadrava ou não nas condicionantes previstas na cláusula no 6.2.9.3 poderia questionar, diretamente, o seu ponto focal de tratativas com as sociedades recuperandas, ou, então, encaminhar e-mail ao duvidasprj@americanas.io.”*.

40. Salientaram as Recuperandas, portanto, que a r. decisão não padece de qualquer omissão ou obscuridade, de modo que os recursos tratam de mais uma hipótese de inconformismo com relação aos termos do PRJ homologado, o que não seria cabível através da via estreita de embargos de declaração.

41. Em complemento, alegaram as Recuperandas que, após a oposição dos embargos de declaração, os três credores embargantes efetivaram o cadastro perante o portal criado pelo Grupo Americanas e fizeram adesão a opção de pagamento, assinando os respectivos termos de adesão a credor fornecedor colaborador, concordando e declarando, expressamente, portanto, sua concordância com as cláusulas e condições previstas no PRJ e seus anexos, ensejando, no seu entendimento, a perda do objeto dos referidos recursos.

42. Feito este breve arrazoado, sucede-se que os credores alegam omissão na r. decisão de homologação com base na premissa de que a mesma não teria informado como os credores poderiam obter informações relativas ao seu enquadramento como credor fornecedor colaborador, especificamente para fins de adesão a opção de pagamento prevista como “Prioridade II”, o que teria supostamente impossibilitado que acessassem informações necessárias ao exercício da escolha de pagamento.

43. Ocorre que, a r. decisão de homologação expressamente consignou que as dúvidas relacionadas ao procedimento de escolha por meio do Portal de Credores deveriam ser encaminhadas ao e-mail exclusivo disponibilizado



pelas Recuperandas:

Considerando o extenso volume de credores e as diversas peculiaridades do PRJ, defiro o requerido no id. 12698887, devendo os credores observarem, para fins de exercício do direito de pagamento, as seguintes orientações:

(a) na forma do plano de recuperação judicial, o prazo para exercício da opção de pagamento conta-se a partir da publicação desta decisão; e a opção de pagamento deverá ser formalizada por meio do seguinte sítio eletrônico: <https://portalcredor.americanas.io/americanas/prj/> ("Portal dos Credores") com a junta dos respectivos documentos. As dúvidas relacionadas ao procedimento de escolha por meio do Portal dos Credores poderão ser encaminhadas para duvidasprj@americanas.io.

44. Sabe-se que a r. decisão de homologação não comporta esclarecimentos específicos relativos à implementação do plano de recuperação judicial ou para sanear dúvidas dos credores para fins de atendimento das condições/requisitos previstos no instrumento, mas sim a análise e verificação do atendimento aos aspectos de legalidade, em conformidade com os ditames da Lei nº 11.101/2005.

45. Neste contexto, não haveria como o Juízo dispor na r. decisão de homologação das informações relativas às atividades das Recuperandas, notadamente a inscrita na cláusula 6.2.9.3 "item ii", acerca de percentual do volume total de vendas do Grupo Americanas em período anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, competindo aos credores interessados diligenciarem junto às Recuperandas as informações relativas ao seu enquadramento no critério descrito.

46. Ademais, conforme informado e comprovado pelas Recuperandas através dos documentos acostados nos ids. 111089203, 111089204 e 111089206, os credores firmaram seus respectivos termos de adesão e formalizaram suas opções de pagamento como credores fornecedores colaboradores, razão pela qual o objeto dos referidos embargos perdeu seu objeto.

47. Nesta esteira, opina esta A.J. pelo desprovisionamento dos embargos de declaração de ids. 104237992, 105052363 e 104950562 uma vez que não se vislumbra qualquer vício a ser sanado na forma do artigo 1022 do CPC ou,



eventualmente, pelo reconhecimento da perda do seu objeto.

❖ **Item 2- Id. 108267136 – Embargos de Declaração de Vernalha Guimarães, Pereira, Guidi e Petian Sociedade de Advogados**

48. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão de id. 107871405 alegando omissão “*de apreciação dos reiterados pedidos de habilitação e impugnação à lida de credores na recuperação judicial da empresa Americanas S.A.*”, arguindo que, a despeito de ter ajuizado habilitação de crédito em julho de 2023, autuada sob o nº 0899203-88.2023.8.19.0001 nenhuma providência foi adotada, requerendo, ao final, que se reconheça a omissão deste d. Juízo quanto à apreciação do pedido de habilitação de crédito e determine a intimação das Recuperandas e do A.J. para que reconheçam o crédito.

49. As Recuperandas não apresentaram manifestação acerca dos Embargos de Declaração ora sob comento.

50. Como se vê, o credor não aponta qualquer omissão na r. decisão de id. 107871405, manejando o presente recurso apenas para se insurgir quanto à ausência de julgamento da sua habilitação de crédito ajuizada de forma incidental.

51. Convém registrar, ainda, que este MM. Juízo na r. decisão de id. 110245266 “item 17”, que ora se responde, já determinou ao cartório para que providenciem a intimação das Recuperandas e do A.J. nos autos da impugnação de crédito ajuizada pelo embargante, determinando ainda a intimação das Recuperandas para que informassem a situação do pagamento do credor, ante sua natureza trabalhista, o que foi efetivamente cumprido pelas mesmas no id. 111707819:



17) Id: 103871200 – Ao Cartório para providenciar a intimação das Recuperandas e A.J nos autos da Impugnação nº 0899203-88.2023.8.19.0001, caso ainda não efetivadas, providenciando o devido andamento. Sem prejuízo, intemem-se as Recuperandas para que informem a situação de pagamento do referido credor, considerando tratar-se de crédito de natureza trabalhista.

(decisão de id. 110245266)

37. No que diz respeito à determinação contida no item '17', a AMERICANAS esclarece que o aludido credor (VERNALHA GUIMARÃES, PEREIRA, GUIDI E PETIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS) não recebeu, até o momento, nenhum pagamento em razão da existência de eventual crédito concursal, uma vez que, pelo menos até o momento, não se encontra devidamente listado na Relação de Credores apresentada pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA no ID nº 62743597. Por outro lado, cumpre esclarecer que o crédito extraconcursal detido pela referida sociedade de advogados vem sendo regularmente pago pela AMERICANAS.

(Resposta das Recuperandas no id. 111707819)

52. Nesta esteira, opina esta A.J. pelo desprovisionamento dos Embargos de Declaração, uma vez que não se vislumbra qualquer vício a ser sanado na forma do artigo 1022 do CPC, de modo que, a partir da distribuição do incidente, deve o requerente aguardar o transcurso do feito, sendo certo que o mérito de seu pleito será objeto de manifestação das Recuperandas e desta A.J. nos autos da habilitação de crédito, em momento processual oportuno.

❖ **Itens 3, 4, 32 e 50 – Ids. 103190115, 104291496 e 105754564 – Manifestação dos municípios de Serra/ES; Alta Floresta/MT e da Procuradoria Geral do Distrito Federal**

53. No id. 103190115 consta manifestação do Município de Serra, requerendo habilitação de crédito no importante de R\$ 299.172,30 (duzentos e noventa e nove mil e cento e setenta e dois reais e trinta centavos), atualizada até 27/12/2023, decorrente da lavratura dos Autos de Infração nº 144229/2011, 8269063/2015, 85848/2011, 8269269/2015, 8270645/2017 e 8270595/2017, conforme demonstrativos de créditos acostados no id. 103190121.



54. Em resposta, as Recuperandas arguiram que habilitações de crédito devem ser realizadas de forma incidental, ressaltando ainda que, com relação aos créditos fiscais, uma vez que não se submetem à presente recuperação judicial, as Recuperandas irão analisar e, em sendo o caso, promover os respectivos pagamentos, com posterior comunicação à esta Administração Judicial.

55. Já no id. 104291496 consta manifestação do Município de Alta Floresta informando a existência de dois créditos fiscais inscritos em dívida ativa, o primeiro no valor de R\$14.000,00 que está com sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, II e V do CTN e o segundo no valor de R\$195,27.

56. Em resposta, as Recuperandas manifestaram sua ciência quanto aos créditos indicados, informando que os mesmos não se submetem ao concurso de credores da Recuperação Judicial, de modo que o Grupo Americanas “*irá apurar a existência dos débitos apontados e, se for o caso, promoverá o seu pagamento diretamente Município de Alta Floresta/MT*”.

57. Por fim, no id. 105754564 consta manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal informando que, em acórdão transitado em julgado em 29/01/2024, a Americanas S.A. foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R\$ 3.622,07, requerendo intimação da Recuperanda para pagamento da quantia.

58. Em resposta, as Recuperandas alegaram que o crédito pleiteado caracteriza-se como extraconcursal em virtude de sua natureza fiscal, não se submetendo aos efeitos da presente recuperação judicial nos termos do artigo 187 do CTN e, portanto, não podendo ser habilitado no presente feito, arguindo, ao final, que não há nenhuma providência a ser adotada.

59. A A.J. manifesta ciência quanto aos débitos informados pelas respectivas Municipalidades e Distrito Federal, registrando que eventuais



créditos que os referidos entes entendam estar submetido à presente recuperação judicial devem ser objeto de habilitação de crédito, a ser distribuída por dependência ao processo principal, nos termos do artigo 10 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, ocasião em que analisará a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e seu enquadramento ou não na hipótese do artigo 187 do CTN.

❖ **Item 10 – Ids. 103567004 e 103564550 – Ofícios da 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro**

60. Trata-se de ofício expedido pela 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da reclamação trabalhista nº 0101456-86.2016.5.01.0031 informando a existência de recursos vinculados àquele feito no montante de R\$ 507.912,33.

61. Em resposta, as Recuperandas informaram que o crédito objeto da referida reclamação é concursal, razão pela qual apresentaram petição nos autos daquela demanda requerendo expedição de crédito em favor do reclamante a fim de que o mesmo pudesse promover sua habilitação de crédito na presente recuperação judicial, arguindo, contudo, que em virtude da homologação do plano de recuperação judicial com ausência de reestruturação dos créditos da classe I, o Grupo Americanas irá promover o respectivo pagamento do crédito nos autos do processo originário com posterior comprovação à esta A.J.

62. Esta A.J. manifesta ciência quanto ao teor do ofício e dos esclarecimentos prestados pelas Recuperandas, de modo que aguarda comprovação da quitação do crédito trabalhista em momento oportuno.



❖ Itens - Itens 11, 13, 25, 29, 30, 33, 39 e 48 - Ids. 103569367, 103575876, 103579214, 104045147, 104062969, 104344965, 104137154, 104137175, 104320309, 104320318, 104320328, 104320342, 104322207, 104322216, 104355293, 105811790, 105856776, 105858972, 105860177, 105861517, 105862667, 106425318, 106427411, 106427416, 106427433, 107012693, 107117569, 107117583, 107188547, 108920512, 108923549, 109100789, 105055778, 109105763, 109125277 – REQUERIMENTOS DE RESERVA DE CRÉDITO

63. Trata-se de ofícios expedidos por juízos trabalhistas requerendo reservas de créditos, alguns ofícios expedidos em cumprimento ao Ato Concertado de Cooperação Jurisdicional entre o TJ/RJ e TRT/RJ, conforme discriminado na planilha abaixo:

ID.	Juízo de origem	Processo	Valor da reserva pleiteada
103569367	7ª VT Nova Iguaçu (TRT1)	0100029-67.2024.5.01.0227	R\$33.136,00,
103569370	7ª VT Nova Iguaçu (TRT1)	0101004-60.2022.5.01.0227	R\$ 110.732,39
103575876	64ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100841-50.2023.5.01.0064	R\$ 73.274,49
103579214	64ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101128-13.2023.5.01.0064	R\$ 142.370,00
104045147	1ª VT Niterói (TRT1)	0101002-14.2023.5.01.0241	-
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100242-06.2022.5.01.0078	R\$ 18.350,00
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100325-85.2023.5.01.0078	R\$ 7.176,40
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100606-41.2023.5.01.0078	R\$ 62.911,71
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100679-13.2023.5.01.0078	R\$ 43.224,42
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100766-66.2023.5.01.0078	R\$ 50.778,98
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101082-79.2023.5.01.0078	R\$ 13.845,77



104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100691-61.2022.5.01.0078	R\$ 58.068,29
104062969	78ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100997-35.2019.5.01.0078	R\$ 54.286,16
104344965	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100004-39.2023.5.01.0017	R\$ 38.366,66
104344965	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100920-73.2023.5.01.0017	R\$ 25.594,02
104344965	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100005-87.2024.5.01.0017	R\$ 316.804,48
104344965	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100508-45.2023.5.01.0017	R\$ 246.288,18
104137154	75ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100447-10.2023.5.01.0075	R\$ 33.127,96
104137175	75ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101115-78.2023.5.01.0075	R\$ 33.828,79
104320309	27ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100860-07.2022.5.01.0027	R\$ 373.012,51
104320318	27ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101115-62.2022.5.01.0027	R\$ 15.318,36
104320328	32ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101001-74.2023.5.01.0032	R\$ 182.985,04
104322207	27ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100008-46.2023.5.01.0027	R\$ 53.716,06
104320342	32ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	010071-22.2024.5.01.0032	R\$ 99.653,08
104322216	67ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100459-48.2023.5.01.0067	R\$ 29.412,70
104355293	1ªVT Itaguaí (TRT1)	0100495-43.2021.5.01.0461	R\$ 118.271,87
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100036-13.2024.5.01.0016	R\$ 73.600,00
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100283-28.2023.5.01.0016	R\$ 155.297,13
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100361-56.2022.5.01.0016	R\$ 22.880,61
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100535-31.2023.5.01.0016	R\$ 1.045.678,30



105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101112-09.2023.5.01.0016	R\$ 618.944,17
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100199-61.2022.5.01.0016	R\$ 32.072,79
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100521-81.2022.5.01.0016	R\$ 21.651,90
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100893-64.2021.5.01.0016	R\$ 9.555,56
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100046-67.2018.5.01.0016	R\$ 28.000,00
105811790	16ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100622-26.2019.5.01.0016	R\$ 167.050,36
105858972	16ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100935-63.2023.5.01.0204	R\$ 1.835,40
105860177	4ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100374-44.2020.5.01.0204	R\$ 33.463,37
105861517	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100740-57.2023.5.01.0017	R\$ 577.253,19
105862667	4ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100638-56.2023.5.01.0204	R\$ 74.419,00
106425318	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100872-40.2020.5.01.0205	R\$ 525.132,81
106427411	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0101496-84.2023.5.01.0205	R\$ 1.367,51
108925835	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0101189-04.2021.5.01.0205	R\$9.496,55
106427416	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100082-51.2023.5.01.0205	R\$77.657,23
106427433	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100369-14.2023.5.01.0205	R\$593.324,60
106427422	5ª VT Duque de Caxias (TRT1)	0100941-04.2022.5.01.0205	R\$31.405,76
107012693	57ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100030-48.2022.5.01.0057	R\$ 34.098,21
107012693	57ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100778-46.2023.5.01.0057	R\$ 9.616,10
107012693	57ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100880-68.2023.5.01.0057	R\$ 777.010,16



107012693	57ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101098-96.2023.5.01.0057	R\$ 53.203,07
107012693	57ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101383-31.2019.5.01.0057	R\$ 77.826,41
107117569	1ª VT Itaguaí (TRT1)	0100670-66.2023.5.01.0461	R\$ 4.799,81
107117583	2ª VT Petrópolis (TRT1)	0100446-33.2017.5.01.0302	R\$ 68.787,86
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0010034-51.2015.5.01.0003	R\$ 44.206,67
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0011570-61.2015.5.01.0015	R\$ 497.583,34
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100011-03.2024.5.01.0015	R\$ 24.800,81
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100551-95.2017.5.01.0015	R\$ 93.185,92
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100803-88.2023.5.01.0015	R\$ 36.272,49
107188547	15ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101243-94.2017.5.01.0015	R\$ 60.309,00
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100951-19.2023.5.01.0074	R\$ 29.946,41
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100777-10.2023.5.01.0074	R\$ 147.050,00
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100833-77.2022.5.01.0074	R\$ 4.180,97
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100848-12.2023.5.01.0074	R\$ 1.004.280,92
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0101026-58.2023.5.01.0074	R\$ 62.324,80
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100044-15.2021.5.01.0074	R\$ 26.930,56
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100156-13.2023.5.01.0074	R\$ 7.480,30
108920512	74ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100247-56.2023.5.01.0025	R\$ 229.528,15
108923549	17ª VT Rio de Janeiro (TRT1)	0100016-58.2020.5.01.0017	R\$ 45.548,04



109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	010038-37.2022.5.01.0247	R\$ 48.922,41
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100053.06.2022.5.01.0241	R\$ 488.824,00
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100292-78.2020.5.01.0247	R\$ 65.000,00
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100480-66.2023.5.01.0247	R\$ 103.774,17
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100500-28.2021.5.01.0247	R\$ 30.000,00
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100735-29.2020.5.01.0247	R\$ 58.379,52
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100169-75.2023.5.01.0247	R\$ 20.094,32
109100789	7ª VT Niterói (TRT1)	0100439-79.2022.5.01.0247	R\$ 4.701,27
105055778	75ªVT Rio de Janeiro (TRT1)	0100506-66.2021.5.01.0075	R\$ 100.000,00
109105763	8ªVT Rio de Janeiro (TRT1)	0100422-38.2022.5.01.0008	R\$ 137.745,80
109125277	4ªVT São Gonçalo (TRT1)	0101155-85.2017.5.01.0264	R\$ 81.103,13

64. Além disso, no Id. 105856776 (item 33 da decisão), consta ofício expedido pela 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, requerendo reserva de crédito no valor de R\$ 98.062.532,10 (noventa e oito milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos), em favor de SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros, oriundo de Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança de nº 0017689-08.2010.8.26.0002, cujo a referida ação está pendente de julgamento de Recurso Especial.

65. Sobre este ofício em específico, cumpre registrar que o credor SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opôs embargos de declaração alegando omissão na análise do pedido de reserva de crédito (Id. 105078286), o que já foi objeto de consideração específica por esta A.J. em momento anterior da presente manifestação, em cumprimento ao item 1 da



decisão que ora se responde.

66. Pois bem. Em resposta aos requerimentos de reserva de crédito, as Recuperandas alegaram, em síntese, que no âmbito da recuperação judicial, a reserva de crédito se destina somente a assegurar o direito de voto de credor na Assembleia Geral de Credores – AGC (*ex vi* arts. 6º, §3º, 10º, §1º, e 39, caput, da LRF), que já foi realizada no dia 19.12.2023, não dispensando, portanto, a necessidade de habilitação de crédito após efetiva liquidação perante o MM. Juízo competente, colacionando doutrina e jurisprudência do E.TJSP a fim de corroborar o alegado.

67. Complementou ainda que, após a realização da Assembleia Geral de Credores – AGC, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, se perde o objeto de qualquer pedido de reserva de crédito que pretendia assegurar direito de voto durante o conclave, de modo que, no plano de recuperação judicial homologado há previsão de manutenção das condições originárias de pagamento dos créditos trabalhistas, razão pela qual os credores trabalhistas não foram contabilizados na AGC.

68. Em consonância com o mencionado anteriormente, o instituto da reserva de crédito previsto no artigo 6º, §3º da Lei nº 11.101/2005 tem por objetivo assegurar o exercício do direito de voto ao credor em Assembleia Geral de Credores, em virtude de o crédito pretendido pelo mesmo ainda não estar revestido de certeza/liquidez e ainda não se encontrar inscrito na Relação de Credores.

69. Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores já foi realizada em 19/12/2023 com a respectiva aprovação do PRJ, que, por sua vez, já foi homologado por este MM. Juízo, estando em fase de cumprimento.

70. Some-se isso ao fato de que o PRJ homologado não reestruturou os créditos enquadrados nas classes I e IV, na forma da cláusula 6.1., de modo que os referidos créditos serão pagos em suas condições originais.



71. Nesta esteira, entende esta A.J. *d.v.* que na atual fase do processo, uma vez realizada a AGC e na ausência de reestruturação de créditos da classe I, não se vislumbra finalidade na reserva de crédito trabalhista, considerando que os mesmos serão quitados pelas Recuperandas de acordo com as condições originais, razão pela qual, uma vez reconhecidos e liquidados nas respectivas demandas trabalhistas já poderão ser adimplidos/executados.

72. Outrossim, no id. 104062980 (item 29 da decisão) consta ofício expedido pela 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro apresentando uma listagem das demandas que tramitam naquele Juízo, com seus respectivos valores atualizados e atual estágio processual, o qual esta A.J. manifesta ciência estendendo aos referidos processos o entendimento supra.

❖ Itens 12, 16, 23, 33, 37, 48 e 54: Ids. 104336438, 104339805, 104339843, 104343103, 104343120, 104343133, 104346936, 104351705, 106967413, 107008332, 108923543, 103569384, 103569385, 103736143, 104020182, 104863413, 109050843, 109102554, 109105780, 109375721 – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

73. Os index 104863413, 109050843 trata-se de pedidos de habilitação de crédito, formulados por NILSON TAVARES CAMPOS, MURILO JOSE RAIMUNDO DA SILVA, respectivamente, ao passo que o id. 103736143 consta manifestação de ROSEMEIRI RODRIGUES DE SOUZA apresentando certidão de crédito trabalhista.

74. Já os demais ids. referenciados, trata-se de ofícios expedidos por Juízos trabalhistas e cíveis, apresentando Certidão de Crédito para respectiva habilitação dos valores ali inscritos.

75. Instadas a se manifestarem, as recuperandas suscitaram que a habilitação de crédito deve ser realizada por meio de incidente específico para esse fim, não sendo a apresentação de pedidos nos próprios autos da recuperação



judicial, a via adequada para tanto.

76. As recuperandas aduziram, ainda, que com relação aos créditos de classe I e IV, por não terem sido reestruturados pelo PRJ homologado, irão analisar e, se for o caso, promover os respectivos pagamentos, com posterior comunicação à esta Administração Judicial.

77. Considerando que este MM. Juízo já decidiu em diversas oportunidades, inclusive na r. decisão de id. 110245266 que ora se responde, que os requerimentos de habilitação de crédito devem ser apresentados através de incidente processual específico, distribuído por dependência e vinculado ao processo principal de recuperação judicial, bem como, considerando que a expedição de certidão de crédito não elide a necessidade de habilitação de crédito por parte do credor, sendo certo, ainda, que as Recuperandas informaram que estão analisando os créditos informados da classe I para fins de efetivação dos respectivos pagamentos nos autos originários com posterior comprovação à A.J, esta A.J. manifesta ciência das certidões expedidas, aguardando respectiva comprovação de pagamento pelas Recuperandas.

78. Com relação aos requerimentos de habilitação de ids. 104863413, 109050843 e 103736143, opina ainda pelo desentranhamento dos mesmos para que os subscritores utilizem a via adequada para análise do seu pleito, na forma da decisão de id. 110245266 item 7.

❖ **Item 14 – Id. 103575883 – Ofício do 23º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/RJ**

79. Trata-se de ofício expedido pelo 23º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/RJ0 nos autos da ação nº 0803737-67.2023.8.19.0001, ajuizada por Pamella Teixeira Mendes Penna Souza em que requer a transferência do valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em favor daquele juízo.

80. Em resposta, as recuperandas informaram que não é possível o



acolhimento do pedido de transferência, uma vez que se trata de crédito concursal ante seu fato gerador anterior a janeiro de 2023, de modo que o pagamento deve ser feito na forma do PRJ homologado, com prévia apresentação de habilitação de crédito, e não mediante a transferência de valores, tal como determinado no aludido ofício.

81. Diligenciando diretamente nos autos da ação originária, verificou esta A.J. que a mesma foi ajuizada em 16/01/2023 sob alegação de problemas na entrega de produto adquirido junto às Recuperandas, em novembro de 2022, havendo sido julgada procedente para determinar entrega de produto, o que foi posteriormente convertido em perdas e danos no valor de R\$3.000,00, além de indenização moral.

82. Verificou esta A.J., ainda, que o d. Juízo Cível proferiu despacho entendendo pela extraconcursalidade do crédito, sob a premissa de que o fato gerador seria posterior a 19/01/2023, determinando, assim, expedição de ofício à este MM. Juízo para comunicar acerca da necessidade de pagamento do crédito.

1. 59265991 Tendo em vista a informação do executado de impossibilidade de cumprimento da obrigação, converto a obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado em sentença (R\$ 3.000,00)

2. Retifique-se o polo passivo, para que passe a constar AMERICANAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Anote-se onde couber.

3. O fato gerador é posterior a 19/01/2023. Trata-se de crédito extraconcursal, não sujeito à Recuperação Judicial da empresa devedora, conforme artigo 49 da Lei 11.101/2005.

4. Oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial para comunicá-lo da necessidade do pagamento do crédito, sendo certo que o depósito deverá ser feito pela recuperanda, nestes próprios autos

(id. 73657969 do processo originário)

83. Com a d.v. ao entendimento do Juízo Oficiante, entende esta A.J. que, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.051 do STJ, o crédito objeto do pedido de transferência é concursal, uma vez que o fato gerador do crédito ocorreu em novembro de 2022, antes, portanto, do ajuizamento da presente recuperação judicial.

84. Some-se isso ao fato que a data do pedido instituída na cláusula 1.1.74 do PRJ homologado é 19/01/2023 e a demanda cível em questão foi ajuizada em



16/01/2023.

85. Nestes termos, opina a A.J. pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 23ª Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/RJ nos autos da ação nº 0803737-67.2023.8.19.0001 informando que o crédito reconhecido naquela demanda reveste-se de natureza concursal nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 e Tema Repetitivo 1051 do STJ, devendo a autora se valer do procedimento judicial de habilitação de crédito, na forma do artigo 10 e seguintes e 6º, § 3º da LRE, para ter seu crédito incluído Quadro Geral de Credores, **observando-se a limitação de atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (19/01/2023 - art. 9º, II, da LRE) e que o incidente deve ser distribuído por dependência ao processo principal de recuperação judicial.**

❖ **Itens 15 e 18 - Ids. 103579229, 103583332 e 103995598 – Informação de demandas trabalhistas;**

86. Em relação aos Ids. 103579229, 103583332, 103995598, trata-se de ofícios trabalhistas, expedidos pela 2ª Vara do Trabalho de São João de Meriti (TRT2), informando a existência de 3 (três) processos trabalhistas que estão na fase de conhecimento, a saber: 0100774-87.2023.5.01.0322, 0100499-42.2023.5.01.0322 e 0100702-03.2023.5.01.0322.

87. Instadas a se manifestarem as recuperandas informaram que estão cientes das reclamações trabalhistas.

88. Dessa forma, esta A.J. manifesta ciência acerca dos ofícios, nada havendo a prover quanto aos mesmos, registrando que os créditos trabalhistas não sofreram reestruturação pelo P.R.J., cabendo às recuperandas empreenderem as medidas de pagamento tão logo liquidados os valores devidos.

❖ **Item 20 – Id. 104005283 – Ofício expedido pela 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Informação de crédito trabalhista**



89. Trata-se de ofício expedido pelo Juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no id. 104005287 (anexo ao id. 104005283), nos autos da reclamação trabalhista nº 0100933-48.2021.5.01.0080, a fim de informar que é devido o valor líquido de R\$ 121,87 (cento e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), em favor de BRUNO DA ROCHA BITTENCOURT.

90. Em resposta, as Recuperandas manifestaram ciência acerca do referido ofício, destacando não vislumbrar requerimento a ser formalizado à este MM. Juízo, consignando ainda que eventual requerimento de habilitação ou alteração de crédito e classe deve observar o procedimento indicado nos arts. 7º e 8º da Lei nº 11.101/2005.

91. Considerando a ausência de reestruturação dos créditos trabalhistas na forma da cláusula 6.1. do PRJ homologado, esta A.J. pugna pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, informando que o plano de recuperação judicial homologado não reestruturou os créditos de natureza trabalhista, de modo que os mesmos devem ser pagos em suas condições originárias, devendo as Recuperandas promover o pagamento dos valores reconhecidos como devidos em favor da credora tão logo liquidados, com posterior comprovação à Administração Judicial.

❖ **Item 21 – Ids. 104007012 – Ofício Trabalhista**

92. Trata-se de ofício expedido pela 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da reclamação trabalhista nº 0100840-43.2018.5.01.0031, informando a existência de depósito no valor de R\$ 48.806,43, efetivado na época em que havia sido autorizado o pagamento antecipado por este d. Juízo, bem como, determinando expedição de ofício ao Banco do Brasil para que transfira o valor à disposição do CAEX.

93. Em resposta, as Recuperandas manifestaram não oposição ao levantamento do valor pelo reclamante originário, uma vez que o PRJ homologado



não reestruturou o pagamento dos créditos trabalhistas, informando ainda que promoverão o pagamento de saldo remanescente eventualmente devido nos autos do processo originário, com posterior comprovação à esta A.J.

94. Diante dos esclarecimentos prestados pelas Recuperandas, esta A.J. também não se opõe ao levantamento do crédito depositado na reclamação trabalhista originária em favor do reclamante, opinando pela expedição de ofício em resposta, informando que o P.R.J. não prevê a reestruturação dos créditos trabalhistas, ficando liberado o levantamento do valor depositado pelo credor.

❖ **Item 22- Id. 104020168 - Ofício de Penhora no Rosto dos Autos**

95. Trata -se de ofício expedido pela 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, processo de nº 5125977-39.2023.4.02.5101/RJ, solicitando a realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, no valor de R\$ 16.590,07 (dezesesseis mil, quinhentos e noventa reais e sete centavos), em garantia ao crédito do autor naquela demanda – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO.

96. Instadas a se manifestar, as Recuperandas quedaron-se inertes.

97. Contudo, na recuperação judicial não são feitas arrecadações a lastrearem eventuais penhoras no rosto dos autos, como ocorre nos processos de falência.

98. Desse modo, opina a A.J. pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, processo de nº 5125977-39.2023.4.02.5101/RJ, informando a impossibilidade de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e que, caso o credor entenda que possua crédito submetido à recuperação judicial, deverá o mesmo promover a habilitação do crédito, na forma do artigo 10 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, quando será avaliada a concursabilidade/extracursabilidade do crédito e o enquadramento do credor na hipótese do artigo 187 do CTN.



❖ **Item 24 – Id. 104045120 – Ofício expedido pela 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio/RJ**

99. Trata-se de ofício expedido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio/RJ, encaminhando planilha de cálculos atualizada até 12/01/2023 dos créditos de titularidade de YASHA TUANNY DE OLIVEIRA SANTOS no valor de R\$18.867,38, informando ainda que o depósito recursal, no valor de R\$ 13.215,29 (treze mil, duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos), foi liberado para a parte autora por meio do alvará.

100. Em resposta, as recuperandas informaram que estão cientes deste ofício, destacando que no momento processual não vislumbram requerimento a ser formalizado perante este MM. Juízo.

101. Considerando ausência de reestruturação dos créditos trabalhistas na forma da cláusula 6.1. do PRJ homologado, de modo que os mesmos devem ser pagos em suas condições originárias, esta A.J. manifesta ciência acerca da liberação de depósito recursal em favor da reclamante, consignando que as Recuperandas deverão promover o pagamento de eventual saldo remanescente devido em favor da credora, com posterior comprovação à esta A.J.

❖ **Itens 26 e 33 – Ids. 104047472 e 107011257 - Informações de créditos existentes e requerimento de pagamentos;**

102. No id. 104047472 consta ofício expedido pelo 6º Juizado Especial Cível de Brasília, oriundo do processo nº 0757453-23.2022.8.07.0016, no qual informa a necessidade do pagamento do valor de R\$ 13.876,76 (treze mil e oitocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) para o credor concursal FELIPE ALVES NOGUEIRA, oriundo do processo de nº 0757453-23.2022.8.07.0016, além do pagamento do valor de R\$ 1.587,07 (mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos), para o credor extraconcursal, Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence.

103. Em resposta, as recuperandas esclareceram que o credor não está



arrolado na Relação de Credores, mas que analisarão as alegações/informações apresentadas e que, nos casos de credores das Classes I e IV, considerando que ditos créditos não foram reestruturados pelo PRJ homologado, irão promover os respectivos pagamentos, se devidos, e enviarão os comprovantes à esta A.J.

104. Já no tocante ao ofício acostado no Id. 107011257, o juízo do 10º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, requereu o pagamento do valor de R\$ 12.021,14 (doze mil, vinte e um reais e quatorze centavos), em favor de GABRIEL SALVADOR OLIVEIRA, oriundo de Ação de Restituição De Importâncias Pagas C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais, autuada sob o nº 5426149-29.2022.8.09.0051.

105. Apesar de intimadas, as recuperandas não apresentaram resposta ao ofício em questão.

106. Analisando os autos das ações originárias, verificou esta A.J. que se tratam de demandas indenizatórias em que restaram reconhecidos créditos detidos em face das Recuperandas (de natureza quirografária, portanto), de modo que, os autores estão inequivocamente submetidos à presente recuperação judicial, uma vez que os ajuizamentos das respectivas demandas são anteriores ao pedido de recuperação judicial.

107. Nesta esteira, pugna esta A.J. pela expedição de em resposta ao 6º Juizado Especial Cível de Brasília e ao 10º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia informando que:

- a) Trata-se de recuperação judicial do “Grupo Americanas”, formado pelas empresas **AMERICANAS S.A.** (CNPJ 00.776.574/0006-60), **B2W DIGITAL LUX S.À.R.L.**, **JSM GLOBAL S.À.R.L.** e **ST IMPORTAÇÕES LTDA** (CNPJ 02.867.220/0001-42), ajuizada no dia 19/01/2023.



- b) A autor não possui crédito listado na relação de credores do Grupo Americanas (disponível no site <https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/grupo-americanas/>), devendo o mesmo se valer do procedimento judicial de habilitação de crédito, na forma do artigo 10 e seguintes e 6º, § 3º da LRE, para ter seu crédito incluído Quadro Geral de Credores, **observando-se a limitação de atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (19/01/2023 - art. 9º, II, da LRE) e que o incidente deve ser distribuído por dependência ao processo principal de recuperação judicial;**
- c) O “Grupo Americanas” apresentou Plano de Recuperação Judicial Consolidado que restou homologado pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, estando atualmente em fase de cumprimento.

❖ **Itens 27, 33, 41 e 48 - Ids. 105814670, 105862660, 106971250, 106973109, 106973114, 107008311, 107117573, 107200391, 108923502, 108923522, 108956074, 104047496, 104344997, 105062277, 108095826, 109102598 e 109375716 – INFORMAÇÕES DE DEPÓSITO JUDICIAL E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA**

108. Em relação aos IDs indicados referenciados, esta A.J. verificou que tratam de diversos ofícios trabalhistas direcionados a este MM. Juízo, informando a transferência de valores para o Juízo da Recuperação Judicial, a existência de depósitos recursais naquelas demandas originárias ou requerendo a informação dos dados bancários para transferência de valores, conforme sintetizado no quadro sinótico abaixo:

ID.	Juízo	Processo	Objeto
104047496	2ªVT Formiga/MG	0010073- 95.2021.5.03.0160	Comprovante de transferência de valores.



104344997	2ª VT São José do Rio Preto	0010315-20.2017.5.15.0044	Comunicar a transferência de valores.
105062277	36ª VT Belo Horizonte	0010080-33.2019.5.03.0136	Ciência da existência de depósitos nos autos, solicitando-lhe informar se os valores deverão ser colocados à disposição do juízo recuperacional, declinando os dados para o depósito, se for o caso, ou se poderão ser liberados diretamente à executada.
105814670	10ª VT Gama/DF (TRT10)	0000483-18.2022.5.10.0111	Solicitando que o Banco do Brasil proceda a transferência do numerário existente na conta judicial 100101897933 para agência congênere à disposição do Juízo Recuperacional.
105862660	1º VT Várzea Grande	0000241-14.2022.5.23.0106	Solicita o número da conta judicial, vinculada ao processo da recuperação judicial 0803087-20.2023.8.19.0001, no prazo de 10 dias, a fim de se realizar a transferência do depósito recursal contido nestes autos.
106971250	34ª VT São Paulo	1001287-33.2019.5.02.0064	Comprovante de transferência de valores.
106973109	31ª VT Rio de Janeiro	0101336-38.2019.5.01.0031	Comprovante de transferência de valores.
106973114	4ª VT Joinville/SC	0000284-94.2022.5.12.0028	Solicita o número da conta judicial, vinculada ao processo da recuperação judicial 0803087-20.2023.8.19.0001, ou boleto bancário para transferência de valores residuais, no prazo de 10 dias. Reiteração de e-mail enviado em 27/10/2023.
107117573	4ª VT Chapecó	0000554-28.2022.5.12.0058	Informa que há depósito recursal vinculado ao juízo trabalhista e indagando se há possibilidade da sua utilização sem prejuízo do PRJ.
107200391	2ª VT Coronel Fabriciano (TRT3)	0010783-71.2022.5.03.0034	Determinação de transferência de valores para o processo de RJ.
108095826	2ª VT Coronel Fabriciano (TRT3)	0010783-71.2022.5.03.0034	Autorização de movimentação das contas n. 2682.042.04866942-3 e 2682.042.04872877-2, devendo TODO o saldo ser transferido para uma conta vinculada ao Processo de Recuperação Judicial.
108923502	31ª VT Rio de Janeiro	0101336-38.2019.5.0031	Comprovante de transferência de valores.
108923522	79ª VT São Paulo	1001047-74.2017.5.02.0079	Comprovante de transferência de valores.
108956074	2ª VT Lençóis Paulista (TRT15)	0010145-82.2021.5.15.0149	Informando a existência de 2 depósitos recursais nos autos trabalhistas, sendo um de R\$ 10.986,80 e atualmente com saldo de R\$ 12.690,75, e outro no importe original de R\$



			24.592,76 e atualmente com saldo de R\$ 26.977,97. Solicitando ainda informações sobre a destinação dos referidos valores, e pedindo permissão para utilizar tais valores para quitação do débito do feito.
109102598	2ªVT São José	0194900-97.1998.5.12.0032	Comprovante de transferência de valores.
109375716	Núcleo Garimpo (TRT3)	0010429-50.2015.5.03.0015	Ciência da apuração de saldos de depósitos em processos arquivados definitivamente, solicitando que, no prazo de 10 dias, o juízo recuperacional preste informações atualizadas sobre o processo de Recuperação Judicial e indique contas vinculados para fins de futuras transferências.

109. No que concerne aos ids. 104047496 e 104344997, os quais tratam de comprovante de transferência de valores para conta judicial vinculada ao juízo recuperacional, de modo que, em resposta, as recuperandas requereram a expedição de alvará para transferência dos valores depositados a ser efetivado na conta corrente de sua titularidade, não se opondo a A.J. ao pleito de levantamento pelas recuperandas.

110. O id. 105062277 informa a existência de depósitos da executada, ora sociedade Americanas S.A., nos autos trabalhistas de nº 0010080-33.2019.5.03.0136, requerendo que seja informado se os valores deverão ser colocados à disposição deste d. Juízo ou se poderão ser liberados diretamente à recuperanda (executada).

111. Considerando que o PRJ homologado não altera as condições originais de pagamento dos credores trabalhistas, a A.J. informará ao Juízo trabalhista, nos termos do “item 41” de id. 110245266, que o valor depositado nos autos trabalhistas nº0010080-33.2019.5.03.0136 podem ser levantados diretamente pelas recuperandas, caso o crédito trabalhista já tenha sido quitado pelas mesmas, tendo em vista que o PRJ não reestruturou tais créditos.

112. Por outro lado, as Recuperandas não se manifestaram especificamente



em relação aos Ids. 105814670, 105862660, 106971250, 106973109, 106973114, 107117573, 107200391, 108095826, 108923502, 108923522, 108956074, 109102598 e 109375716, motivo pelo qual requer-se A **RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO** do Grupo Americanas, para que se manifestem de forma específica/individual acerca dos referidos ofícios, em cumprimento a r. decisão de id. 110245266.

❖ **Itens 33 e 48 - Ids. 109192735, 108942215, 108945559 e 109212144 – Informações de adesão ao PRJ e dados bancários para pagamento;**

113. Nos petições constantes dos ids. acima referenciados, os credores informam a adesão ao Plano de Recuperação Judicial e dados bancários para pagamento dos seus respectivos créditos.

114. Nesta esteira, esta A.J manifesta ciência dos petições acima, consignando que se trata de informações operacionais direcionadas às Recuperadas, a quem compete efetivar os pagamentos das obrigações assumidas no PRJ homologado, conforme estabelecido na r. decisão de id. 110245266, que ora se responde, no “item 8”.

❖ **Item 51 - Ids. 105875436; 106015331; 106074943; 106206720; 106219001; 106311578; 106412539; 106444797; 106456029; 106467253; 106501377; 106503337; 104747373; 106621340; 106663228; 106692894; 106708165; 106731057; 106738310; 106746765; 106751630; 106757714; 106758608; 106759137; 106762358; 106774754; 106775423; 106782157; 106781610; 106831705; 107044154; 107049655; 107062071; 107062258; 107270273; 107273402; 104750868; 107435818; 107546298; 106758303; 107715840; 107729513; 107815518; 107961199; 50346602; 108207969; 108256567; 108259458; 108540688; 108607101; 108643151; 108826390; 108951446; 108966954; 108980807; 108993698; 109186328; 109254131; 109347895; 109389590; 109465268; 107733080; 58463502; 109682283; 48801605; 109678656; 109671560; 109671365; 109671365 – Manifestação de credores alegando inconsistências**



de sistema

115. Este MM. Juízo determinou às Recuperandas e ao A.J. que informassem, individualmente, a situação de cada alegação dos credores, relacionados nos indexadores acima elencados.

116. Cumpre registrar que as Recuperandas e a Administração Judicial já haviam se manifestado acerca de diversos dos ids. relacionados no item 51 em suas manifestações de fls. 109487225, 111414061 e 109382524, 111686507 em cumprimento às r. decisões anteriores de ids. 107871405 e 109813764, respectivamente.

117. Nesta esteira, esta A.J. fez um mapeamento objetivo contendo todas as petições de insurgências relatadas pelos credores (inclusive as que constavam de outros itens da r. decisão que ora se responde e novas petições que não constaram da decisão), em cotejo com as respostas apresentadas pelas Recuperandas:

Credor	Id.	Síntese da insurgência relatada	Esclarecimento das Recuperandas
5R Rio Grande Incorporação e Participação Ltda. e Outros	107062258	Cadastro não foi confirmado	
A2V Construtora Ltda.	106074943 e 106300201	Primeiramente informou que não estava inserida na modalidade correta de credor e, por isso, não conseguiu preencher o termo de adesão; em manifestação seguinte, requereu a desconsideração da petição de id. 106074943; problema solucionado.	
AC Company Ltda.	106758608 e 106758303	Erro no sistema que não permite salvar documentação	Preencheu erradamente os dados bancários e pediu para cancelar o Formulário próximo ao fim do prazo para exercer a escolha de pagamento, após não enviou novo formulário – id. 109487225.
ARC Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	104835008 (Item 34)	Não foi possível selecionar uma opção de pagamento para cada um dos créditos que lhe foram cedidos.	
Baobá Distribuição de Cosméticos Ltda.	106621340, 106782157 e 110231119	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento - id. 109487225.



BRF S.A.	106458040 e 107273402	Informou que não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"; em manifestação seguinte, requereu desconsideração da petição de id. 106458040; problema solucionado.	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento - id. 109487225.
CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos	106731057	Não foi possível selecionar opção de pagamento; erro no sistema	Informam que não possuem registro de comunicação, e em que pese tenha sido disponibilizado canais de auxílio aos credores, esse credor não se utilizou dos referidos canais – id. 109487225.
Companhia DOREL Brasil Produtos Infantis	106751630	Não recebeu o termo de adesão para assinatura (mas consta no sistema que sim)	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
COPRALON Comercial de Produtos Alimentícios Londrina Ltda.	106757714	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	O credor enviou canhotos no dia 13/03 e solicitou opção de pagamento "Credor Fornecedor", mas não cumpriu os requisitos do PRJ para ser enquadrado como colaborador – id. 109487225.
Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda.	107546298	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	
Distrilex Comercio Virtual de Produtos de Beleza Ltda.	105587697 (item 48)	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado". Habilitação de crédito ainda em curso	
Eliakin Maciel Cabral da Silva	106380969 (Item 52)	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Credor não está listado na Relação de Credores, não foi informado a origem do crédito alegado; pedido consiste em habilitação de crédito que deve ser formulado em via incidental, motivo pelo qual pugnam pelo indeferimento do pedido formulado – id. 109487225
Emballi Indústrias Plásticas Ltda.	106412539	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. e Outros	107270273	Termos de Adesão emitidos com inconsistência de dados	
Fernando Azevedo Pimenta	108643151 e 110112797	Nome e CPF do credor não foram habilitados para acesso ao portal de credores	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 111414061.
Globalbev Bebidas e Alimentos S.A.	106762358 e 108966954	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Não finalizou sua opção de pagamento pois enviou e-mail 18hs54 do dia 13/03 informando que constava "Credor Não Localizado", mas não usou o CNPJ cadastrado no QGC. Estava com o cadastro de uma filial – id. 109487225.
Jacobs Douwe Egberts BR Comercialização de Cafés Ltda.	107435818 e 107435822	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	
Julio Maeda	108607101 e 108826390	Não recebeu o termo de adesão para assinatura	Não finalizou a opção de pagamento, pois não concluiu todas as etapas previstas no portal, mesmo após



			notificações enviadas pelas Recuperandas informando o termo final do prazo – id. 111414061.
Leonora Comércio Internacional Ltda	108256567 e 110094363	Não foi possível selecionar opção de pagamento "credor fornecedor colaborador" e teve problemas de acesso ao site.	Informaram que o portal esteve funcional e operacional em todos os momentos e que os problemas encontrados foram solucionados via e-mail; credor não exerceu a opção de pagamento pois solicitou seu primeiro acesso de modo intempestivo – id. 111414061.
Linea Alimentos Indústria e Comércio S.A.	106219001 e 106447012	Informa que possível a realização do pré-cadastro, após pede desconsideração da petição de id. 106219001; problema solucionado	Credora conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
Macroex Comercial Importadora e Exportadora Ltda	106738310	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Não consta na relação de credores e não apresentou habilitação para inclusão no QGC – id. 109487225
Marcos Heli Cardinot Meira	107062071	Não recebeu o termo de adesão para assinatura	
Marilan Alimentos S.A. e Outro	107049655	Não recebeu o termo de adesão para assinatura	
Metalurgica Metaltru Ltda.	108540688 e 112054422	Problema no site para conclusão do procedimento	Credora conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 111414061.
Milho de Ouro Comércio e Indústria Alimentícia Ltda	106708165	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Credor está listado na Classe IV, razão pela qual não precisa ter acesso ao portal – id. 109487225.
MLOG Armazém Geral Ltda. e Outros	106663228 e 111299374	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador - prioridade III"	Os credores conseguiram concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225
Navarro Distribuidora de Cosméticos Ltda.	107715840	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador", selecionou de forma subsidiária a modalidade prevista na cláusula 6.2.8.	
Petra Editorial Ltda. e Outros	104747373 e 104750868	Inconsistência nas opções de pagamento disponibilizadas. Credor informou na petição de id. 112497458 que o problema solucionado.	Os credores conseguiram concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225
Ponteland Distribuição S.A.	107961199 e 108951446	Não lhe foi disponibilizada opção de participar do leilão reverso	
Quanta Geração S.A. e Outro	106774754	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Não se encontram listados na QGC em virtude da pendência de conclusão dos autos da habilitação de crédito distribuída, motivo pelo qual não detêm legitimidade para ter acesso ao "portal do credor" – id. 111707819.
Radix Engenharia e Desenvolvimento	106692894	Não recebeu o termo de adesão para assinatura (mas consta no sistema que sim)	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225



Rotas 5 Adm. e Participações Ltda.	106501377, 106503337, 107044154 e 109678656	Não conseguiu acesso ao sistema.	Não finalizou sua opção de pagamento pois não conseguiu solucionar as pendências até o prazo do PRJ, e posteriormente não conseguia acessar o site com o login enviado – id. 109487225.
S - Tech Tecnologia Informação e Consultoria Ltda.	108259458	Problema no site para conclusão do procedimento	Credor está listado na Classe IV, razão pela qual não precisa ter acesso ao portal – id. 111414061.
Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda. - Tekbond	107729513 e 107733080	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"; selecionou de forma subsidiária a modalidade prevista na cláusula 6.2.8.	
Santander Prev Renda Fixa Equilíbrio FI e Outros	105875436, 108207969 e 109682283	Não foi possível a realização do pré-cadastro de alguns dos Fundos Santander; o Fundo Santander Icatu Master Lark CP FI Especialmente Constituído RF não recepcionou o Termo de Adesão para Assinatura. Credor informou na petição de id. 109682299 que o problema solucionado.	Credores conseguiram concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda.	104442886 (item 36)	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	Matéria não deve ser objeto de discussão nestes autos, mas sim em incidente próprio a ser instaurado – id. 111707819.
SOMOS Sistema de Ensino S.A.	106746765 e 111663723	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	Credor concluiu o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225
Thiago Lemes da Silva	106206720	Não recebeu o termo de adesão para assinatura (mas consta no sistema que sim)	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. - TRB	106759137 e 109629476	Não lhe foi disponibilizada as seguintes opções de pagamento: "credor fornecedor colaborador" e "credor fornecedor de tecnologia"; Escolheu de forma alternativa a opção prevista na cláusula 6.2.5.	Não finalizou sua opção de pagamento; foi cadastrado no QGC com a Razão Social atual e antiga; poderia prosseguir com a adesão pois seria considerada a soma; credor não preenche os requisitos para ser considerado credor de tecnologia. – id. 109487225.
Toyster Brinquedos Ltda.	106032545	Dados incorretos no sistema que impediram cadastro do termo de adesão	
Vigor Alimentos S.A.	50346602	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado"	
Xeryus Importadora e Distribuidora de Artigos para Vestuário Ltda.	106775423	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	Credora conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
ZD Alimentos S.A.	104946641, 106444797, 106456029, 106467253, e 109465268	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador"	Credor não elegível à opção de colaborador, visto que não preenche os requisitos do PRJ – id. 109487225.



Flormel Indústria de Alimentos S.A	109347895	Problemas de sistema que não acataram o termo de adesão da opção de "credor fornecedor colaborador"	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 111414061
K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda.	109254131	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"	Credora não se enquadra nos parâmetros previstos na Cláusula 6.2.10 do PRJ – id. 111414061.
Inwave Technologies Importação, Exportação, Indústria e Comércio Ltda.	109389590	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; pugna pela devolução do prazo de opção.	Credora conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 111414061
Panamá Logística Comércio e Locação de Máquinas Ltda.	109607618	Não foi possível selecionar opção de pagamento; "credor não localizado".	Não finalizou sua opção de pagamento, mesmo após orientação das Recuperandas acerca dos questionamentos e dúvidas do credor – id. 111414061.
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A	109642261	Não lhe foi disponibilizada a opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; selecionou de forma subsidiária a modalidade prevista na cláusula 6.2.8, a qual requer seja posteriormente retificada.	
Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.	109642284	Não lhe foi disponibilizada a opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; selecionou de forma subsidiária a modalidade prevista na cláusula 6.2.8, a qual requer seja posteriormente retificada	Credor exerceu opção de pagamento de forma alternativa da pretendida, motivo pelo qual o caso será tratado de forma pormenorizada no respectivo incidente a ser criado – id. 111414061.
Icherry Publicidade e Propaganda Ltda	109658622	Aprovação e envio de formulário para assinatura constam como pendentes.	
Óbvio Brasil Software e Serviços S.A.	109657513	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; escolheu a opção de pagamento prevista na cláusula 6.2.8 de forma subsidiária.	Credor exerceu opção de pagamento de forma alternativa da pretendida, motivo pelo qual o caso será tratado de forma pormenorizada no respectivo incidente a ser criado – id. 111414061.
Camil Alimentos S.A.	109662521	Não foi enviado Termo de Adesão para assinatura.	
Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informática Ltda.	109664780	Juntada de documentos visando comprovar o tempestivo exercício do direito de escolha, dada a instabilidade no site no último dia do prazo.	
Almaviva do Brasil S.A.	109669524	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "modalidade geral de pagamento".	Não precisa de acesso ao portal, visto que a "modalidade geral de pagamento" é aplicável aos credores que não manifestem ou indiquem, a opção de pagamento de seus respectivos créditos – id. 111414061.
Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A.	109671365	Não foi enviado Termo de Adesão para assinatura.	Credor conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 111414061



Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.	109671560	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; em caráter subsidiário optou pela opção prevista na cláusula 6.2.8.	Credor concluiu o procedimento para o exercício da opção de pagamento; não se enquadra na modalidade "Credor Fornecedor de Tecnologia" conforme se pretende – id. 111414061.
Neoenergia Cosern	58463502	Não recebimento do Termo de Adesão para Assinatura	Credora exerceu opção de pagamento de forma alternativa da pretendida, motivo pelo qual o caso será tratado de forma pormenorizada no respectivo incidente a ser criado – id. 111414061.
Cerrado Empreendimentos Imobiliários S.A. e Condomínio Shopping Center D	110332118	Alegam terem sido prejudicados pela redução do prazo para o envio do formulário de adesão, requer que se proceda o credenciamento da credora Cerrado Empreendimento Imobiliários S.A. na modalidade prevista na cláusula 6.2.4, e do credor Condomínio Shopping Center D na opção prevista na cláusula 6.2.3.	Credor exerceu opção de pagamento de forma alternativa da pretendida, motivo pelo qual o caso será tratado de forma pormenorizada no respectivo incidente a ser criado – id. 111414061.
Minalba Alimentos e Bebidas Ltda, Esmaltec S/A, Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. e ASB Bebidas e Alimentos S/A	110435820	Não receberam o Termo de Adesão para assinatura.	Não finalizou sua opção de pagamento pois não solicitou acesso ao formulário disponibilizado no portal, além disso, endereçou e-mail às Recuperandas com o Termo de Adesão sem assinatura – id. 111414061.
Brasal Refrigerantes S/A	110440922	Não recebeu o Termo de Adesão para assinatura.	Não finalizou sua opção de pagamento pois não solicitou acesso ao formulário disponibilizado no portal, além disso, endereçou e-mail às Recuperandas com o Termo de Adesão sem assinatura – id. 111414061.
Smarthis Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda.	110908847	Não recebeu o link do portal para aderir à opção "credor fornecedor de tecnologia", sob a justificativa de que "o credor não se enquadra nesta condição".	
Concessionária a Hora de São Paulo Ltda.	109186328	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia".	Não concluiu a opção de pagamento por meio do portal; informou equivocadamente que exerceu opção de pagamento através do id. 109186328; não se enquadra nos parâmetros previstos na cláusula 6.2.10 do PRJ – id. 111414061.
GD7 Distribuidora de Alimentos Ltda.	106781610	Requer a retificação dos dados bancários informados no Termo de Adesão.	Credora conseguiu concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento – id. 109487225.
Frigorífico Frilara Ltda.	106831705	Requer a retificação da classificação de seu crédito, para que conste como "Prioridade I".	
Adsplay Mídia Ltda.	107815518	Requer a realização do pagamento nos termos do que dispõe a cláusula 6.2.8 do PRJ.	Esclareceram as Recuperandas que os pagamentos estão sendo efetuados em conformidade com o PRJ homologado – id. 111707819.
NCR Brasil Ltda.	108980803 e 108980807	Não conseguiu gerar senha de acesso ao sistema.	Credor não exerceu a opção de pagamento pois não solicitou acesso ao formulário – id. 111414061.



Citrus Aliança Comercio de Frutas Eirele	108993698	Pugna pela retificação do Formulário de pagamento, para que conste a opção prevista na cláusula 6.2.9.	Não finalizou sua opção de pagamento, mesmo após orientação das Recuperandas acerca dos questionamentos e dúvidas do credor – id. 111414061.
VTEX Brasil Tecnologia para E-Commerce	48801605	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia"; em caráter subsidiário optou pela opção prevista na cláusula 6.2.8.	Credora não se enquadra nos parâmetros previstos na Cláusula 6.2.10 do PRJ – id. 111414061.
Inovação Distribuidora de Livros Ltda.	111852881	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor colaborador".	
IT4YOU Consultoria em Informática Ltda.	111704103	Não lhe foi disponibilizada opção de pagamento "credor fornecedor de tecnologia".	

118. Desde logo, registra-se que, tal como consta no quadro sinótico acima colacionado, os credores A2V CONSTRUTORA LTDA, BRF S.A., LINEA ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, PETRA EDITORIAL LTDA., EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA., EDITORA PRUMO LTDA., EDITORA LENDO E APRENDENDO LTDA, SOCIEDADE LITERÁRIA EDIÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e “FUNDOS SANTANDER”, após manifestarem os problemas de acesso ao portal, peticionaram novamente informando que lograram êxito na resolução da questão.

119. Além disto, alguns credores que peticionaram estão enquadrados como classe IV, como é o caso de S - TECH TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e MILHO DE OURO COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA (que já tinha sido objeto de consideração específica por esta A.J. em sua manifestação de id. 111686507) de modo que o pagamento será efetivado nos termos e condições originais consoante estipulado na cláusula 6.1, não existindo opções de pagamento previstas para a referida classe que pudessem ser objeto de escolha pelo credor no portal disponibilizado pelas Recuperandas, razão pela qual entende esta A.J. que não há nada a prover quanto aos pleitos formulados.

120. Outros credores, por sua vez, não se encontram listados na Relação



de Credores do Art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005, como é o caso da MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – que já foi objeto de consideração específica por esta A.J. em sua manifestação de id. 111686507 - DISTRILEX COMERCIO VIRTUAL DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, ELIAKIN MACIEL CABRAL DA SILVA e QUANTA GERAÇÃO S.A, razão pela qual não era possível aos mesmos realizarem as opções pelo sistema, devendo, primeiramente, habilitarem seus créditos judicialmente para, posteriormente, se valerem das medidas previstas no P.R.J. para o recebimento, de modo que não há nada a prover quanto aos pleitos formulados.

121. Já a credora PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S.A manifestou-se nos ids. 107961199 e 108951446 arguindo que acessou o Portal de Credores pois tem interesse na participação de leilão reverso. Ocorre que, o procedimento para participação do leilão reverso é o descrito no Edital publicado em 27/03/2024, devendo a credora promover sua respectiva habilitação até o dia 26/04/2024 nos termos ali descritos, razão pela qual entende esta A.J. não há nada a prover quanto ao requerimento formulado.

122. Por oportuno, convém informar que, após os esclarecimentos prestados pelas Recuperandas, os credores SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., BAOBÁ DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA., WHIRLPOOL S.A., MLOG ARMAZÉM GERAL LTDA. e METALURGICA METALTRU LTDA manifestaram-se novamente nos ids. 111663723, 110231119, 111299374 e 112054422 informando que, apesar da alegação das Recuperandas de que teriam conseguido concluir o procedimento para o exercício da opção de pagamento, apenas selecionaram opção alternativa de pagamento, visto que a opção pretendida não foi disponibilizada devido a suposto erro no sistema.

123. Já no Id. 111907530, consta manifestação de AC COMPANY LTDA., se insurgindo à manifestação das Recuperandas de id. 109487225, alegando que solicitou o preenchimento de novo formulário de forma tempestiva, mas por



alegado erro no sistema, não foi disponibilizado o código de confirmação para prosseguimento do preenchimento das informações, motivo pelo qual não teria conseguido finalizar sua adesão à opção de pagamento pretendida.

124. No id. 104835008 (referenciado no item 34 da decisão que ora se responde) consta manifestação de ARC CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informando que, a despeito de sua condição de cessionário, não logrou êxito em realizar opção de pagamento para cada crédito cedido, devido a impedimentos técnicos/de informática no Portal de Credores.

125. As recuperandas, por sua vez, manifestaram ciência quanto as cessões de crédito realizadas, contudo, não responderam especificamente a manifestação acerca das dificuldades de acesso ao sistema relatadas pelo cessionário. Além disso, algumas manifestações de credores não foram respondidas, bem como outros credores – inscritos acima – já apresentaram suas considerações relativas aos esclarecimentos prestados pelas Recuperandas.

126. Desse modo, pugna esta A.J. pela **RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS** para se manifestar acerca das alegações formuladas pelos credores que não constam com resposta (ids. 107062258, 104835008, 107546298, 106412539, 107270273, 107435818, 107435822, 107062071, 107049655, 107715840, 107729513 e 107733080, 106032545, 50346602, 109642261, 109658622, 109662521, 109664780, 110908847, 111852881 e 111704103), bem como, dos que apresentaram novas considerações (111663723, 110231119, 111299374 e 112054422 e 111907530).

127. Caso assim não entenda este MM. Juízo, a A.J. aguardará pelos incidentes processuais a serem instaurados, para analisar individualmente cada discussão acerca do exercício a opção de pagamento, conforme estabelecido na decisão de Id. 109813764 “item 2”.



128. Por fim, pugna a A.J. pela intimação dos credores CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos; COPRALON Comercial de Produtos Alimentícios Londrina Ltda; Globalbev Bebidas e Alimentos S.A; Julio Maeda; Leonora Comércio Internacional Ltda; Rotas 5 Adm. e Participações Ltda; SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda; Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. - TRB; ZD Alimentos S.A; K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda; Panamá Logística Comércio e Locação de Máquinas Ltda; Óbvio Brasil Software e Serviços S.A.; Neoenergia Cosern; Cerrado Empreendimentos Imobiliários S.A. e Condomínio Shopping Center D; Minalba Alimentos e Bebidas Ltda, Esmaltec S/A, Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. e ASB Bebidas e Alimentos S/A; Brasal Refrigerantes S/A; Concessionária a Hora de São Paulo Ltda; NCR Brasil Ltda; Citrus Aliança Comercio de Frutas Eirele; VTEX Brasil Tecnologia para E-Commerce; Somos Sistemas De Ensino S.A., Baobá Distribuição De Cosméticos Ltda., Whirlpool S.A., Mlog Armazém Geral Ltda; Metalurgica Metaltru Ltda e AC COMPANY LTDA (ids. 106731057, 106757714, 106762358, 108607101, 108256567 , 106501377, 104442886, 106759137, 104946641, 109254131, 109607618, 109657513, 58463502, 110332118, 110435820, 110440922, 109186328. 108980803, 108993698, 48801605, 111663723, 110231119, 111299374, 112054422 e 111907530), para tomarem conhecimento dos esclarecimentos prestados pelas recuperandas nos ids. 109487225, 111414061 e 111707819 e, caso discordem das informações, instaurem incidente específico para tratar das insurgências apresentadas, nos termos da decisão de Id. 109813764 “item 2”, que determinou que *“eventuais discussões acerca do cumprimento dos requisitos para exercer a opção de pagamento como colaborador ou tecnologia e problemas no acesso ao sistema deverão ser analisadas individualmente, com a devida comprovação e através de incidente processual”*.

❖ **Item 51 – Id. 106015331 – Manifestação de FERRAGENS ST SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA**

129. Com relação ao id. 106015331, apesar de constar no item 51, verificou esta A.J. que se trata de habilitação de crédito pretendida por **FERRAGENS ST SÃO**



FRANCISCO DE PAULA LTDA, no valor de R\$ 1.691,62 (mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).

130. Em sua manifestação de id. 111707819, informaram as Recuperandas que o crédito pleiteado já foi quitado, mediante pagamento realizado em 11/03/2024, visto que o PRJ homologado não reestruturou os créditos das classes I e IV.

131. Assim, esta Administração Judicial manifesta ciência quanto ao informado, ressaltando, contudo, que o respectivo comprovante de pagamento deverá ser apresentado em momento oportuno pelas recuperandas.

❖ **Item 51 – Id. 106311578- Manifestação de FIDC NO STRESS**

132. Trata-se de manifestação apresentada por FIDC NO STREES, noticiando 77 (setenta e sete) cessões de crédito, que foram objeto de manifestação por esta Administração Judicial no id. 106363977.

133. As Recuperandas, por sua vez, apresentaram manifestação acerca das cessões informadas pelo No Stress no id. 109681654, o que será objeto de consideração específica por esta A.J. oportunamente na presente manifestação, em cumprimento ao “item 60” do *decisum* que ora se responde.

❖ **Item 52 – Id. 107102253 – Manifestação de KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA**

134. Trata-se de manifestação apresentada por Komlog Importação Ltda – Em Recuperação Judicial, listada na Relação de Credores pelo montante de R\$ 28.789,83 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três reais), na Classe III, requerendo a inserção de seu crédito na condição de pagamento na modalidade prevista na cláusula 6.2.8 do PRJ.



135. Em sua manifestação de id. 111707819, as Recuperandas alegaram que tal pleito deve ser rejeitado, visto que a escolha de opção de pagamento deveria ter sido apresentada por meio do portal, conforme estabelecido no PRJ homologado, de forma que eventuais questionamentos referentes ao exercício de opção de pagamento devem ser veiculados pela via incidental.

136. Considerando os esclarecimentos prestados pelas Recuperandas, entende esta A.J. que não há nada a prover quanto ao requerimento formulado, uma vez que o credor deveria ter promovido a escolha da sua opção de pagamento através do Portal de Credores, conforme previsto no P.R.J. e amplamente noticiado nos autos, sendo certo que eventuais questões técnicas relacionadas ao acesso ao Portal pelo credor ou ao enquadramento do credor como colaborador, devem ser discutidas em incidente específico, conforme decisão constante no id. 109813764 “item 2”.

❖ **Item 52 – Id. 106177570 – Manifestação de STAGE DIGITAL COMUNICAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA.-ME**

137. Trata-se de manifestação de Stage Digital informando que é credora listada no valor de R\$ 6.378.546,48 da classe IV na Relação de Credores do art. 7, §2º da Lei nº 11.101/2005 e, após homologação do PRJ, procedeu com o envio dos respectivos dados bancários, havendo recebido o pagamento do valor de R\$ 5.930.758,00 no mês de março, restando saldo a ser quitado de R\$ 447.788,48.

138. A requerente reiterou os termos de sua manifestação em novo petitório constante de id. 110964275, destacando que o prazo para pagamento dos credores na forma da cláusula 6.1 do PRJ homologado se encerrou em 28/02/2024, de modo que a mesma ainda não recebeu o saldo residual apontado.

139. Em resposta, as Recuperandas informaram que estão apurando o



alegado e requereram prazo adicional de 10 (dez) dias para trazer as informações necessárias a resposta do credor.

140. Esta A.J. manifesta ciência quanto ao alegado pela credora e, considerando o volume de credores sujeitos à presente recuperação judicial e de pagamentos realizados em virtude do estágio inicial de cumprimento do PRJ homologado, esta A.J. **NÃO SE OPÕE** ao requerimento de prazo adicional formulado pelas Recuperandas para fornecer os esclarecimentos pertinentes à questão.

❖ **Item 54 – Ids. 106851276, 107288907 e 107509763 – Manifestação de ACCO BRANDS, COFACE DO BRASIL E GGR COVEPI**

141. Trata-se de manifestações da ACCO BRANDS BRASIL LTDA, COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A. e GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, relativas às cessões/sub-rogações de crédito, cujos pleitos já foram objeto de manifestação por esta A.J. no Id. 109382524, que ora se reitera.

❖ **Itens 2 e 54 – Ids. 105052901, 108459190 e 108776455 – Requerimentos de habilitação processual**

142. Nos ids. 105052901 e 108776455 constam manifestações de PERFETTI VAN MELLE BRASIL LTDA e VBI VETOR ARAÇATUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e R037 SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em que apresentam procurações e substabelecimentos para fins de cadastramento de advogados nestes autos (o último requereu ainda intimação da A.J. para ciência dos advogados representantes dos credores).

143. Já o id. 108459190 refere-se à manifestação de CONSÓRCIO SHOPPING METRÔ TATUAPÉ requerendo intimação desta A.J. acerca do



processado em ação renovatória movida pelas Recuperandas, bem como, o cadastramento de advogados para recebimento de intimações.

144. Em relação ao resultado da ação renovatória ajuizada em face do Consórcio Shopping Metrô Tatuapé entende a A.J. que não tem nada a considerar, visto que a recuperanda segue na condução dos seus negócios nos termos do artigo 64 da LRE, devendo o credor, caso haja crédito concursal adicional liquidado/reconhecido em seu nome, promover a respectiva impugnação de crédito para majorar o valor listado na relação de credores.

145. Esta A.J. manifesta ciência quanto ao alegado pelos credores, registrando que este MM. Juízo já indeferiu os pedidos de cadastramento de patronos constituídos nestes autos, conforme decisão de id. 110245266 “item 9”.

❖ **Item 54 – Id. 108925809 – e-mail R JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA**

146. Trata-se de e-mail enviado por R JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA requerendo manifestação do Administrador Judicial “*no tocante ao cumprimento do plano, conforme determina o inciso II alínea a do art. 22 e inciso I alínea b*”.

147. Convém registrar que o credor já se manifestou nestes autos nos ids. 107435818 e 107435822 em que informa não ter logrado êxito em realizar o respectivo cadastro no sítio eletrônico disponibilizado pelas Recuperandas, requerendo esclarecimentos das mesmas sob pena de pedido de convalidação em falência.

148. Analisando os e-mails enviados pelo credor às Recuperandas, com cópia à esta Administração Judicial, verificou-se que as Recuperandas responderam que o cadastro do credor foi efetivado em 01/02/2024, havendo o credor, a partir daí, informado que o CNPJ constante do cadastro estava equivocado, oportunidade



em que foi respondido pelas mesmas que alterações na Relação de Credores devem ser formulada através da via adequada.

149. O que se vê, portanto, é que se insurge o credor quanto aos problemas no cadastramento no Portal de Credores e formalização da escolha de pagamento, requerendo, ainda a comprovação de pagamento pelas Recuperandas e esclarecimentos desta A.J. quanto ao cumprimento do plano.

150. Desde logo, deve-se registrar que o cumprimento do plano de recuperação judicial ainda se encontra em andamento, de modo que os pagamentos ainda estão sendo efetivados pelas Recuperandas e serão oportunamente enviados à esta Administração Judicial, conforme já requerido e diligenciado junto às mesmas.

151. No que concerne aos problemas relatados de acesso ao sistema, requer esta A.J. a **RENOVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS** para prestar esclarecimentos requeridos, registrando-se que, nos termos da decisão constante no id. 109813764 “item 2”, “*eventuais discussões acerca do cumprimento dos requisitos para exercer a opção de pagamento como colaborador ou tecnologia e problemas no acesso ao sistema deverão ser analisadas individualmente, com a devida comprovação e através de incidente processual*”.

❖ **Item 57- Id. 108179250 – Manifestação de AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

152. Trata-se de manifestação de AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO informando que possui crédito listado na Relação de Credores através dos “Fundo Augme”, que, por sua vez, é originário de CDBVs firmadas entre os referidos fundos e o Santander, e que foram listadas em favor dos fundos a partir do acolhimento de divergência de crédito apresentada pelo banco à esta Administração Judicial.



153. Continuou esclarecendo que, após a efetivação de incorporações societárias indicadas no petitório, o AMER I passou a ser titular das CDBVS, o que ensejou, inclusive, o ajuizamento de impugnação de crédito perante este MM. Juízo, autuada sob o nº 0966823-20.2023.8.19.0001, a fim de que se procedesse a alteração de titularidade do crédito listado em favor dos “Fundos AUGME” passa a constar em favor de AMER I.

154. Contudo, alegou, que *“atualmente há fundada dúvida acerca da real titularidade do crédito ora listado”*, uma vez que o AMER I busca a anulação do negócio jurídico que originou as CDBVS, através de ação declaratória de nulidade do negócio jurídico ajuizada em face do Santander, autuada sob o nº 1025392-76.2024.8.26.0100, sob premissa de ter havido *“vicio doloso de informação”* por parte do banco.

155. Neste contexto, indica o AMER I que, caso logre êxito em anular o negócio jurídico, o crédito hoje de sua titularidade, sujeito à presente recuperação judicial, voltará a pertencer ao Santander, criando-se, no entender do peticionante, um imbróglio na escolha da opção de pagamento do crédito na forma do PRJ homologado, na medida em que, de um lado, busca resguardar o direito oriundo desta recuperação judicial, em referência ao crédito que poderá ser novamente titularizado pelo banco mas, de outro, não poderia fazer uma opção de enquadramento nas opções de pagamento já que entende não deter nenhum crédito em face da Recuperanda.

156. Aduz o requerente que, em caso de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico com o retorno do crédito para o Santander, se criaria uma “situação anormal e absurda” de o Banco possuir dois créditos da mesma natureza incluído em opções de pagamento diferentes, o que demandaria a regulação “desde já” da parcela do crédito da AMER, requerendo, ao final, que o crédito detido pelo AMER acompanhe a opção de pagamento feita pelo Banco Santander, na forma do PRJ homologado.



157. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se pelo indeferimento da pretensão aduzida, sob alegação de que, a despeito da tutela de urgência concedida nos autos da impugnação de crédito do AMER I, o mesmo não se cadastrou no Portal, não havendo formulado, portanto, de forma tempestiva, sua opção de pagamento em conformidade com os termos do PRJ homologado.

158. Suscitaram ainda que este d. Juízo já determinou no decisum de id. 109813764 que discussões relativas ao cumprimento dos requisitos para exercício das opções de pagamento e problemas de sistema devem ser analisadas individualmente através de incidente processual próprio.

159. Por fim, alegam as Recuperandas que a AMER e Banco Santander ainda controvertem acerca da validade do negócio jurídico através de ação judicial ainda não sentenciada, de modo que a titularidade do crédito apontado pela AMER I ainda será verificada no âmbito daquele processo.

160. Conforme apontado pelo próprio requerente, o fundo AMER I não se encontra listado na Relação de Credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, uma vez que sua impugnação de crédito (nº 0966823-20.2023.8.19.0001) se encontra pendente de julgamento, tendo sido deferida liminar, em 19/12/2023, que, com base na documentação da apresentada, reconheceu a alteração de titularidade dos créditos listados em nome dos “Fundos Augme” em favor da AMER, pois, como constou no *decisum* “*pode-se verificar que a fusão das antigas detentoras do crédito, agora transformadas na requerente, trouxeram, a reboque, a óbvia alteração da titularidade*”.

161. A propósito, nos autos da impugnação em referência, foi verificado que as recuperandas já se manifestaram favoráveis à alteração do crédito, de modo que, ao que tudo indica, a impugnação será acolhida para que os créditos listados em favor dos “Fundos Augme” passem a constar em nome do fundo AMER, que, inclusive, esteve presente na Assembleia Geral de Credores que deliberou sobre o P.R.J.



162. No que toca a transferência do crédito do Banco Santander para os “Fundos Augme”, cumpre rememorar que a matéria foi analisada pela A.J. durante a fase administrativa de verificação de créditos, quando restou verificada a regularidade da cessão dos créditos a partir dos Certificados de Depósito Bancário Vinculado e demais documentos apresentados pelo Banco, razão pela qual os créditos comprovadamente cedidos aos “Fundos Augme” foram listados no nome dos mesmos e excluídos do crédito listado em nome do Banco Santander. Confira-se os termos da análise da A.J.:

2. Da cessão de crédito e alteração de titularidade na relação de credores.

Por outro lado, informa a instituição financeira que parte de seu crédito inicialmente listado, deverá ser reduzido em razão de ter pactuado termo de cessão de crédito, no montante de R\$ 71.000.582,13, em favor dos cessionários: AUGME HIGH GRADE FIM CP; AUGME HY MASTER FIM CP; AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP.

Neste termo, a recuperanda cedeu os créditos oriundos dos instrumentos de Convênio de Antecipação de Recebíveis sob a Modalidade de Cessão de Crédito e Outras Avenças, bem como Convênio para Operações de Cessão de Créditos.

Assiste razão à credora, no que tange à redução de seu crédito inicialmente habilitado na relação de credores, em razão dos valores cedidos aos Fundos Augme, sendo possível constatar a regularidade dos créditos cedidos a partir dos Certificados de Depósito Bancário Vinculado.

Ao mesmo tempo, as recuperandas não manifestaram oposição na mudança da titularidade do crédito listado em nome do Banco Santander para os Fundos Augme em razão da regular cessão de crédito.

163. Desse modo, a matéria restou superada e consolidada na recuperação judicial, eis que não foi intentada qualquer impugnação judicial por parte dos “Fundos Augme”, nem por qualquer outro credor, nem pela recuperanda, com o fito de refutar a alteração implementada pela A.J. durante a fase administrativa de verificação de crédito. Ademais, a impugnação ajuizada pelo AMER (nº 0966823-20.2023.8.19.0001) para que tais créditos fossem listados em seu nome acabou ratificando o entendimento adotado pela A.J. em sede administrativa.



164. Assim, não há, por ora, qualquer elemento que altere o entendimento adotado em sede administrativa, cumprindo aqui dizer que a Ação Anulatória nº 1025392-76.2024.8.26.0100, ajuizada pelo peticionante em face do Banco Santander, se encontra pendente de julgamento, como informado pelo próprio requerente e pelas recuperandas, de modo que não há como se presumir a procedência da ação, na forma pretendida pelo fundo, independentemente dos fundamentos invocados pelo mesmo¹.

165. Nesta esteira, considerando as circunstâncias jurídicas e de fato consolidadas na presente recuperação judicial e a pendência de julgamento da ação anulatória, entende esta A.J., d.m.v., que não há como se determinar que o crédito pleiteado pelo requerente acompanhe a opção de pagamento formulada pelo Banco Santander.

166. Até porque, de acordo com as disposições do artigo 59 da LRE, as relações jurídicas existentes entre o Banco Santander e as recuperandas, assim como as relações jurídicas existentes entre os “Fundos Augme”/AMER e as recuperandas, foram novadas por força da homologação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que os créditos dos mesmos devem ser tratados nos exatos termos e condições previstos em tal plano e não mais nos seus contratos originais.

167. Por força disso, no prazo assinalado no P.R.J. caberia a cada credor exercer suas respectivas opções de pagamento, através do canal disponibilizado pelas recuperandas e observando-se sua respectiva categoria, o que não foi feito pelo requerente nem pelos representantes dos “Fundos Augme”, conforme informado pelas recuperandas.

¹ Registre-se que A.J. tentou consultar o andamento da referida demanda, mas não obteve êxito, possivelmente pelo fato de tal ação tramitar em segredo de Justiça.



168. Outrossim, como sinalizado pelo próprio requerente, o Banco Santander está enquadrado em categoria distinta, com opções de pagamento específicas e diversas daquelas disponibilizadas aos créditos dos “Fundos Augme”/AMER, de modo que, acaso acolhida a pretensão do requerente, estaria sendo conferida a possibilidade de um credor quirografário de categoria distinta formalizar opção de pagamento não elegível para sua categoria e receber seu crédito de maneira diversa de todos os outros que são efetivamente da sua categoria, o que poderia configurar, d.v, violação ao princípio da *par conditio creditorum*.

169. Registra-se que o plano de recuperação judicial já vem sendo cumprido pelas Recuperandas com a realização dos pagamentos previstos em consonância com as opções de pagamento já formalizadas pelos credores, de modo que os prazos e condições do plano não acompanham o transcurso da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada pelo requerente.

170. Isso posto, opina o A.J., d.m.v. e s.m.j., pelo indeferimento do pedido formulado pelo fundo AMER I, tendo em vista as circunstâncias jurídicas e de fato consolidadas na presente recuperação judicial, após a conclusão da fase administrativa; bem como que o pleito pressupõe a procedência de ação anulatória ainda não julgada, o que não se pode admitir, independentemente dos fundamentos invocados; podendo o pedido configurar, ainda, violação ao princípio da *par conditio creditorum* ao viabilizar que credor quirografário formalize opção de pagamento não elegível para sua categoria.

❖ **Item 59- Id. 109847993 – Manifestação de Jorge Joaquim Lobo**

171. Trata-se de manifestação de Jorge Joaquim Lobo em que desiste “dos pedidos de fls. id. 99796809 (págs. 8 a 10), itens (1º.) (a); (2º) a (4º)” e reitera os itens (1º.); (1º.) (b) e (5º) (a) e (b) de tal petitório.



172. No petição de id. 99796809, o requerente suscitava e requeria a nulidade de cláusulas contidas no “Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças” (“PSA”) e de cláusulas do plano de recuperação judicial homologado, além de suscitar indícios de prática de fraude contábil e de crimes financeiros, requerendo, ao final, que seja dada vista ao Ministério Público para instauração de inquérito para apuração de prática de eventuais crimes falimentares no termo do art. 168 da Lei nº 11.101/2005, além de expedição de ofício para a Procuradoria Geral de Justiça para examinar *“se deve ser instaurado inquérito para apurar a prática de eventuais crimes previstos no Código Penal”* e ajuizar ação civil pública para ressarcimento dos prejuízos causados à Companhia.

173. Já no petição constante no id. 109847993, o requerente desistiu dos requerimentos de nulidade das cláusulas do PSA e do PRJ para não prejudicar os credores e pela *“teoria do fato consumado”*, reiterando, contudo, os requerimentos de vista ao Ministério Público e expedição de ofício a Procuradoria Geral de Justiça.

174. Em resposta, as Recuperandas manifestaram-se pelo desprovemento dos pedidos, suscitando que ao desistir dos pedidos principais – consistentes na anulação de cláusulas do PRJ- o requerente deixou claro que não mais subsistem os fundamentos invocados para o deferimento dos pedidos secundários, que ora foram reiterados no petição que ora se responde.

175. Em complemento, suscitam as Recuperandas que não houve qualquer irregularidade na definição dos preços das ações e tampouco ilegalidade nas cláusulas no PRJ, que foi homologado sem ressalvas após a concordância desta A.J. conjunta e do Ministério Público.

176. Ao final, defenderam as Recuperandas que este MM. Juízo tem pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao pedido de recuperação judicial e já adotou todas as providências as quais reputava devidas para fins de investigação das inconsistências contábeis, tendo instado as autoridades



competentes que instauraram as investigações cabíveis.

177. De início, com relação ao pleito do requerente de vista ao Ministério Público para instauração de inquérito, acaso entender cabível, para apuração de eventuais crimes falimentares na forma do artigo 168 da lei de regência, convém registrar que o i. *Parquet* é parte atuante no processo de recuperação judicial desde o início, acompanhando todos os atos e fases processuais e emitindo seus pareceres/*opínios* no transcurso deste procedimento.

178. É dizer, o Ministério Público já acompanha de perto o presente processo, não havendo suscitado até o momento quaisquer indícios de prática de crimes falimentares, sendo digno de nota que o órgão ministerial pode a qualquer momento realizar as apurações que entender cabíveis na forma de suas atribuições legalmente previstas.

179. Já no que concerne ao pleito de expedição de ofício a d. Procuradoria Geral de Justiça para apuração de eventuais crimes previstos no Código Penal e para o ajuizamento de ação civil pública, deve-se consignar que desde o início do presente procedimento, todos os órgãos competentes (CVM, Conselhos de Classe, Ministério Público Federal, Polícia Federal etc) estão realizando suas investigações através de procedimentos próprios, sendo digno de nota que até a Câmara dos Deputados instalou CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) específica para apuração do caso Americanas, a qual já restou encerrada.

180. Com efeito, este MM. Juízo vem fiscalizando o presente procedimento, já havendo inclusive determinado instauração de incidente para apuração de inconsistências contábeis que originaram o presente pedido de recuperação judicial, que foi posteriormente considerado com seu objetivo suprido em virtude da atuação diligente desta Administração Judicial, deixando as investigações a cargo dos órgãos competentes.

181. Nesta esteira, entende esta A.J. pelo indeferimento dos pedidos



remanescentes formulados pelo requerente, uma vez que o mesmo sequer apontou os indícios específicos que reputa dignos de averiguação, sendo certo que o Ministério Público já acompanha o presente caso de perto e as demais investigações estão sendo conduzidas pelos órgãos competentes, aos quais cabem realizar as apurações e tomar as medidas que entenderem pertinentes.

❖ **Item 60- Id. 109681654 – Manifestação das Recuperandas acerca das cessões de crédito em favor do Fundo “NO STRESS”;**

182. Trata-se de manifestação das Recuperandas sobre as 77 (setenta e sete) cessões de crédito da classe IV noticiadas nestes autos pelo No Stress – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, no valor total de R\$18.775.994,01, arguindo, em apertadíssima síntese, que:

(i) 39 cedentes já haviam sido pagos de forma integral ou parcial durante o período de vigência da decisão de id. 47381858 proferida em 28/03/2023 e que autorizou o pagamento antecipado da classe I e IV, totalizando um montante de R\$ 6.637.882,37 de créditos já quitados;

(ii) o Fundo não cumpriu com os requisitos previstos no PRJ para validade das cessões, uma vez que não realizou as comunicações ao Grupo Americanas com antecedência mínima de 10 dias e não realizou comunicação imediata nos autos do processo em respeito ao artigo 39, §7º da Lei n.º 11.101/2005, tudo conforme o disposto na cláusula 12.11 do PRJ, de modo que, no dia 01/03/2023, data em que o Fundo comunicou as cessões nestes autos, o Grupo Americanas efetivou o pagamento de 17 credores cedentes, no valor total de R\$ 1.337.778,97;

183. Sustentam as Recuperandas a validade do pagamento realizado no



dia 01/03/2024 no valor de R\$ 1.337.778,97 em virtude de o Fundo não ter enviado as notificações com a antecedência prevista no PRJ, tendo as recuperandas ainda promovido o depósito do referido valor no presente processo, até análise acerca da validade dos pagamentos por este MM. Juízo.

184. Por seu turno, as recuperandas informaram que a diferença de R\$ 7.807.170,29² ainda não foi paga nem aos cedentes e nem ao cessionário, por entender que não foram preenchidos os requisitos previstos no PRJ para validade e eficácia da cessões, tendo, assim, depositado judicialmente a quantia até que este MM. Juízo decida a quem pagar.

185. Desde logo, reputa-se pertinente informar que esta A.J. já havia indicado a realização das referidas cessões de crédito em sua manifestação de fls. 106363977, informando, naquela oportunidade, que havia apresentado a relação de todos os créditos alterados, conforme informações trazidas aos autos, para ciência das Recuperandas, que se man.

186. Por seu turno, é digno de nota que a r. decisão de id. 109813764 “item 5” determinou a manifestação do “Fundo No Stress” acerca das alegações das Recuperandas, o que foi cumprido em 18/04/2024, conforme se infere do id. 113593409.

187. Nesta esteira, tendo em vista as alegações trazidas por ambas as partes e diante do petitório do FIDC apresentado em data muito próxima do cumprimento desta decisão por parte da A.J., esta A.J. pugna pela concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para que possa trazer suas considerações sobre a questão apresentada.

² Entre o crédito de R\$ 18.775.994,01 e os valores já pagos aos credores de R\$ 6.637.882,37 (pagamentos realizados antes das cessões de crédito) e de R\$ 1.337.778,97 (os valores pagos em 01/03/2024).



-III-
CONCLUSÃO

188. Diante do exposto, manifesta-se esta A.J. no seguinte sentido:

- a) Item 1- Ids. 104237992; 104950562; 105052363; 105078286; 105354222; 106099805 – Embargos de Declaração em face da r. decisão de homologação do plano de recuperação judicial – Opina esta A.J. pelo desprovisionamento do Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro; São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A. e Interlagos Shopping Center Comercial Ltda; Grupo Equatorial Energia; Sunny Brinquedos - Importação E Exportação Limitada; Ceras Johnson Ltda e Redoma Industria Gráfica Ltda, na forma da fundamentação constante na presente manifestação, por não se vislumbrar quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC a serem sanados e pelo fato de não se prestarem para rediscutir a matéria julgada.
- b) Item 2- Id. 108267136: – Embargos de Declaração de Vernalha Guimarães, Pereira, Guidi e Petian Sociedade de Advogados - Opina esta A.J. pelo desprovisionamento dos referidos embargos, na forma da fundamentação constante na presente manifestação, por não se vislumbrar quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC e tendo em vista que .
- c) Itens 3, 4, 32 e 50 – Ids. 103190115, 104291496 e 105754564 – Manifestação dos municípios de Serra/ES e Alta Floresta/MT e da Procuradoria Geral do Distrito Federal: Esta A.J. manifesta ciência quanto aos débitos informados pelas respectivas Municipalidades e Distrito Federal, registrando que eventuais créditos que os referidos entes entendam estar submetido à presente recuperação judicial devem ser objeto de habilitação de crédito, a ser distribuída por dependência ao processo principal, nos termos do artigo 10 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, ocasião em que analisará a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e seu enquadramento ou não na hipótese do artigo 187 do CTN.
- d) Item 10 – Ids. 103567004 e 103564550 – Ofícios da 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Esta A.J. manifesta ciência quanto ao teor do ofício e dos esclarecimentos prestados pelas Recuperandas, de modo que



aguarda comprovação da quitação do crédito trabalhista em momento oportuno.

e) Itens - Itens 11, 13, 25, 29, 30, 33, 39 e 48 - Ids. 103569367, 103575876, 103579214, 104045147, 104062969, 104344965, 104137154, 104137175, 104320309, 104320318, 104320328, 104320342, 104322207, 104322216, 104355293, 105811790, 105856776, 105858972, 105860177, 105861517, 105862667, 106425318, 106427411, 106427416, 106427433, 107012693, 107117569, 107117583, 107188547, 108920512, 108923549, 109100789, 105055778, 109105763, 109125277 – REQUERIMENTOS DE RESERVA DE CRÉDITO - entende esta A.J. d.v. que na atual fase do processo, uma vez realizada a AGC e na ausência de reestruturação de créditos da classe I, não se vislumbra finalidade na reserva de crédito trabalhista, considerando que os mesmos serão quitados pelas Recuperandas de acordo com as condições originais, razão pela qual, uma vez reconhecidos e liquidados nas respectivas demandas trabalhistas já poderão ser adimplidos/executados. De todo modo, esta A.J. entrega a matéria para conhecimento e deliberação deste MM. Juízo por se tratar de questão eminentemente de Direito.

f) Itens 12, 16, 23, 33, 37, 48 e 54: Ids. 104336438, 104339805, 104339843, 104343103, 104343120, 104343133, 104346936, 104351705, 106967413, 107008332, 108923543, 103569384, 103569385, 103736143, 104020182, 104863413, 109050843, 109102554, 109105780, 109375721– REQUERIMENTOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO: os requerimentos de habilitação de crédito devem ser apresentados de incidente processual específico, distribuído por dependência e vinculado ao processo principal de recuperação judicial, bem como, considerando que a expedição de certidão de crédito não elide a necessidade de habilitação de crédito por parte do credor, sendo certo, ainda, as Recuperandas informaram que estão analisando os créditos informados da classe I para fins de efetivação dos respectivos pagamentos nos autos originários com posterior comprovação à A.J, esta A.J. manifesta ciência das certidões expedidas, aguardando respectiva comprovação de pagamento pelas Recuperandas.

Com relação aos requerimentos de habilitação de ids. 104863413, 109050843 e 103736143, opina ainda pelo desentranhamento dos mesmos para que os subscritores utilizem a via adequada para análise do seu pleito, na forma da decisão de id. 110245266 item 7.



- g) **Item 14 – Id. 103575883 – Ofício do 23º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/RJ** - opina a A.J. pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 23º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/RJ nos autos da ação nº 0803737-67.2023.8.19.0001 informando que o crédito reconhecido naquela demanda reveste-se de natureza concursal nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 e Tema Repetitivo 1051 do STJ, devendo a autora se valer do procedimento judicial de habilitação de crédito, na forma do artigo 10 e seguintes e 6º, § 3º da LRE, para ter seu crédito incluído Quadro Geral de Credores, **observando-se a limitação de atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (19/01/2023 - art. 9º, II, da LRE) e que o incidente deve ser distribuído por dependência ao processo principal de recuperação judicial.**
- h) **Itens 15 e 18 - Ids. 103579229, 103583332 e 103995598 – Informação de demandas trabalhistas;** A A.J. manifesta ciência acerca dos ofícios, nada havendo a prover quanto aos mesmos, registrando que os créditos trabalhistas não sofreram reestruturação pelo P.R.J., cabendo às recuperandas empreenderem as medidas de pagamento tão logo liquidados os valores devidos.
- i) **Item 20 – Id. 104005283 – Ofício expedido pela 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Informação de crédito trabalhista** - esta A.J. pugna pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da reclamação trabalhista nº 0100933-48.2021.5.01.0080, informando que o plano de recuperação judicial homologado não reestruturou os créditos de natureza trabalhista, de modo que os mesmos devem ser pagos em suas condições originárias, devendo as Recuperandas promover o pagamento dos valores reconhecidos como devidos em favor da credora tão logo liquidados, com posterior comprovação à Administração Judicial.
- j) **Item 21 – Ids. 104007012 – Ofício Trabalhista;** a A.J. opina pela expedição de ofício em resposta ao juízo da 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da reclamação trabalhista nº 0100840-43.2018.5.01.0031, informando que o valor depositado em tais autos pode ser liberado em favor do reclamante uma vez que o P.R.J. não prevê a reestruturação dos créditos trabalhistas, devendo a recuperanda informar o pagamento à Administração Judicial.



- k) Item 22- Id. 104020168 - Ofício de Penhora no Rosto dos Autos: opina a A.J. pela expedição de ofício em resposta ao Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, processo de nº 5125977-39.2023.4.02.5101/RJ, informando a impossibilidade de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e que, caso o credor entenda que possua crédito submetido à recuperação judicial, deverá o mesmo promover a habilitação do crédito, na forma do artigo 10 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, quando será avaliada a concursalidade/extracursalidade do crédito e o enquadramento do credor na hipótese do artigo 187 do CTN.
- l) Item 24 – Id. 104045120 – Ofício expedido pela 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio/RJ - esta A.J. manifesta ciência acerca da liberação de depósito recursal em favor da reclamante, consignando que as Recuperandas deverão promover o pagamento de eventual saldo remanescente devido em favor da credora, com posterior comprovação à esta A.J.
- m) Itens 26 e 33 – Ids. 104047472 e 107011257 - Informações de créditos existentes e requerimento de pagamentos - pugna esta A.J. pela expedição de em resposta ao 6º Juizado Especial Cível de Brasília (processo nº 0757453-23.2022.8.07.0016) e ao 10º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (nº 5426149-29.2022.8.09.0051) informando que:

(i) Trata-se de recuperação judicial do “Grupo Americanas”, formado pelas empresas **AMERICANAS S.A.** (CNPJ 00.776.574/0006-60), **B2W DIGITAL LUX S.À.R.L.**, **JSM GLOBAL S.À.R.L.** e **ST IMPORTAÇÕES LTDA** (CNPJ 02.867.220/0001-42), ajuizada no dia 19/01/2023.

(ii) A autor não possui crédito listado na relação de credores do Grupo Americanas (disponível no site <https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/grupo-americanas/>), devendo o mesmo se valer do procedimento judicial de habilitação de crédito, na forma do artigo 10 e seguintes e 6º, § 3º da LRE, para ter seu crédito incluído Quadro Geral de Credores, observando-se a limitação de atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (19/01/2023 - art. 9º, II, da LRE) e que o incidente deve ser distribuído por dependência ao processo principal de recuperação judicial;



(iii) O “Grupo Americanas” apresentou Plano de Recuperação Judicial Consolidado que restou homologado pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, estando atualmente em fase de cumprimento.

n) Itens 27, 33, 41 e 48 - Ids. 105814670, 105862660, 106971250, 106973109, 106973114, 107008311, 107117573, 107200391, 108923502, 108923522, 108956074, 104047496, 104344997, 105062277, 108095826, 109102598 e 109375716 – INFORMAÇÕES DE DEPÓSITO JUDICIAL E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA: Opina a a A.J.:

(i) Ids. 104047496 e 104344997 - pelo deferimento do pedido das recuperandas de levantamento dos recursos transferidos a este d. juízo, conforme informado nos ids. 104047496 e 104344997.

(ii) Id. 105062277 - a A.J. informará ao Juízo trabalhista, nos termos do “item 41” de id. 110245266, que o valor depositado nos autos trabalhistas nº0010080-33.2019.5.03.0136 podem ser levantados diretamente pelas recuperandas, caso o crédito trabalhista já tenha sido quitado pelas mesmas, tendo em vista que o PRJ não reestruturou tais créditos.

(iii) A A.J. pugna pela renovação da intimação das recuperandas para se manifestarem sobre os Ids. 105814670, 105862660, 106971250, 106973109, 106973114, 107117573, 107200391, 108095826, 108923502, 108923522, 108956074, 109102598 e 109375716, tal como determinado na decisão de id. 110245266.

o) Itens 33 e 48 - Ids. 109192735, 108942215, 108945559 e 109212144 – Informações de adesão ao PRJ e dados bancários para pagamento; Esta A.J. manifesta ciência dos petítórios acima, consignando que se tratam de informações operacionais direcionadas as Recuperadas, a quem compete efetivar os pagamentos das obrigações assumidas no PRJ homologado, conforme estabelecido na r. decisão de id. 110245266, que ora se responde, no “item 8”.

p) Item 51 – Manifestação dos credores alegando inconsistência de sistema :

(i) Pugna a A.J. pela **RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DAS**



RECUPERANDAS para se manifestar acerca das alegações formuladas pelos credores que não constam com resposta (ids. 107062258, 104835008, 107546298, 106412539, 107270273, 107435818, 107435822, 107062071, 107049655, 107715840, 107729513 e 107733080, 106032545, 50346602, 109642261, 109658622, 109662521, 109664780, 110908847, 111852881 e 111704103), bem como, dos que apresentaram novas considerações (111663723, 110231119, 111299374 e 112054422 e 111907530).

Caso assim não entenda este MM. Juízo, a A.J. aguardará pelos incidentes processuais a serem instaurados, para analisar individualmente cada discussão acerca do exercício a opção de pagamento, conforme estabelecido na decisão de Id. 109813764 “item 2”.

(ii) Pugna esta A.J. pela intimação dos credores CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos; COPRALON Comercial de Produtos Alimentícios Londrina Ltda; Globalbev Bebidas e Alimentos S.A; Julio Maeda; Leonora Comércio Internacional Ltda; Rotas 5 Adm. e Participações Ltda; SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda; Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. - TRB; ZD Alimentos S.A; K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda; Panamá Logística Comércio e Locação de Máquinas Ltda; Óbvio Brasil Software e Serviços S.A.; Neoenergia Cosern; Cerrado Empreendimentos Imobiliários S.A. e Condomínio Shopping Center D; Minalba Alimentos e Bebidas Ltda, Esmaltec S/A, Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. e ASB Bebidas e Alimentos S/A; Brasal Refrigerantes S/A; Concessionária a Hora de São Paulo Ltda; NCR Brasil Ltda; Citrus Aliança Comercio de Frutas Eirele; VTEX Brasil Tecnologia para E-Commerce; Somos Sistemas De Ensino S.A., Baobá Distribuição De Cosméticos Ltda., Whirlpool S.A., Mlog Armazém Geral Ltda; Metalurgica Metaltru Ltda e AC COMPANY LTDA (ids. 106731057, 106757714, 106762358, 108607101, 108256567, 106501377, 104442886, 106759137, 104946641, 109254131, 109607618, 109657513, 58463502, 110332118, 110435820, 110440922, 109186328, 108980803, 108993698, 48801605, 111663723, 110231119, 111299374, 112054422 e 111907530), para tomarem conhecimento dos esclarecimentos prestados pelas recuperandas nos ids. 109487225, 111414061 e 111707819 e, caso discordem das informações, instaurem incidente



específico para tratar das insurgências apresentadas, nos termos da decisão de Id. 109813764 “item 2”, que determinou que “*eventuais discussões acerca do cumprimento dos requisitos para exercer a opção de pagamento como colaborador ou tecnologia e problemas no acesso ao sistema deverão ser analisadas individualmente, com a devida comprovação e através de incidente processual*”.

- q) **Item 51 – Id. 106015331 – Manifestação de FERRAGENS ST SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA:** esta Administração Judicial manifesta ciência quanto ao informado, ressalvando, contudo, que o respectivo comprovante de pagamento deverá ser apresentado em momento oportuno pelas recuperandas.
- r) **Itens 51 e 60 – Id. 106311578 e 109681654 – Manifestações sobre cessões de crédito do FIDC NO STRESS:** Diante das alegações trazidas por ambas as partes e diante do petitório do FIDC apresentado em data muito próxima do cumprimento desta decisão por parte da A.J., esta A.J. pugna pela concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para que possa trazer suas considerações sobre a questão apresentada.
- s) **Item 52 – Id. 107102253 – Manifestação de KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA:** entende esta A.J. que não há nada a prover quanto ao requerimento formulado, uma vez que o credor deveria ter promovido a escolha da sua opção de pagamento através do Portal de Credores, conforme previsto no P.R.J. e amplamente noticiado nos autos, sendo certo que eventuais questões técnicas relacionadas ao acesso ao Portal pelo credor ou ao enquadramento do credor como colaborador, devem ser discutidas em incidente específico, conforme decisão constante no id. 109813764 “item 2”.
- t) **Item 52 – Id. 106177570 – Manifestação de STAGE DIGITAL COMUNICAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA.-ME:** esta A.J. **NÃO SE OPÕE** ao requerimento de prazo adicional formulado pelas Recuperandas para fornecer os esclarecimentos pertinentes à questão.
- u) **Item 54 – Ids. 106851276, 107288907 e 107509763 – Manifestação de ACCO BRANDS, COFACE DO BRASIL E GGR COVEPI** – Os pleitos já foram analisados por esta A.J. no Id. 109382524 que ora se reitera.
- v) **Itens 2 e 54 – Ids. 105052901, 108459190 e 108776455 – Requerimentos de habilitação processual:** Esta A.J. manifesta ciência quanto ao alegado pelos credores, nos termos da manifestação supra, registrando



que este MM. Juízo já indeferiu os pedidos de cadastramento de patronos constituídos nestes autos, conforme decisão de id. 110245266 “item 9”.

- w) Item 54 – Id. 108925809 – Ato ordinatório anexando e-mail de R JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA: requer a A.J. a **RENOVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS RECUPERANDAS** para prestar esclarecimentos requeridos, registrando-se que, nos termos da decisão constante no id. 109813764 “item 2”, *“eventuais discussões acerca do cumprimento dos requisitos para exercer a opção de pagamento como colaborador ou tecnologia e problemas no acesso ao sistema deverão ser analisadas individualmente, com a devida comprovação e através de incidente processual”*.
- x) Item 57- Id. 108179250 – Manifestação de AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO: opina o A.J., d.m.v. e s.m.j., pelo indeferimento do pedido formulado pelo fundo AMER I, tendo em vista as circunstâncias jurídicas e de fato consolidadas na presente recuperação judicial, após a conclusão da fase administrativa; bem como que o pleito pressupõe a procedência de ação anulatória ainda não julgada, o que não se pode admitir, independentemente dos fundamentos invocados; podendo o pedido configurar, ainda, violação ao princípio da *par conditio creditorum* ao viabilizar que credor quirografário formalize opção de pagamento não elegível para sua categoria.
- y) Item 59- Id. 109847993 – Manifestação de Jorge Joaquim Lobo - a A.J. está ciente da desistência apresentada pelo credor em relação aos itens (1º.) (a); (2º) a (4º) da petição constante do id. 99796809 e opina pelo indeferimento dos pedidos remanescentes formulados pelo requerente, uma vez que o mesmo sequer apontou os indícios específicos que reputa dignos de averiguação, sendo certo que o Ministério Público já acompanha o presente caso de perto e as demais investigações estão sendo conduzidas pelos órgãos competentes, aos quais cabem realizar as apurações e tomar as medidas que entenderem pertinentes.

E. Deferimento.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.





**ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
ZVEITER**

Sergio Zveiter
OAB/RJ nº 36.501



**PRESERVA-AÇÃO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

Bruno Rezende
OAB/RJ nº 124.405



Luciano Bandeira
OAB/RJ 85.276

